

Datei: emails/2026-03-13\_initiative-an-kanzlei-mandaterteilung.eml

|         |                                                                                              |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Von     | "Dr. Friedrich Tannenberg-Roosendaal"<br><f.tannenberg-roosendaal@klimacamp-saarbruecken.de> |
| An      | "RA Dr. Roosendaal-Eichmueller" <kanzlei@roosendaal-schwingenstein.de>                       |
| Datum   | Fri, 13 Mar 2026 08:05:17 +0100                                                              |
| Betreff | Mandaterteilung — Verfassungsbeschwerde Art. 8 GG / Klimacamp Saarbruecken                   |

Sehr geehrter Herr Dr. Roosendaal-Eichmueller,

hiermit erteile ich Ihnen — in meiner Eigenschaft als Vorsitzender der Klimacamp Initiative Saarbruecken e.V. (Vereinsregister VR 4711 AG Saarbruecken) sowie im Namen der 14 Einzelpersonen, die sich unserem Verfahren anschliessen — das Mandat zur Vertretung unserer Interessen in dem Verfahren gegen die Verbotsverfuegung des Stadtrechtsamts Saarbruecken vom 12.03.2026.

Gegenstand des Mandats:

1. Eilantrag beim Verwaltungsgericht des Saarlandes (Sitz Saarlouis) nach § 80 V VwGO gegen die Verbotsverfuegung Stadtrechtsamt Saarbruecken, VersB 2026-0312-001.
2. Falls nötig: Beschwerde zum Oberverwaltungsgericht des Saarlandes.
3. Falls nötig: Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe (Art. 93 I Nr. 4a GG, §§ 90 ff. BVerfGG) sowie Eilantrag nach § 32 BVerfGG.

Vollmacht:

Ich ueberreiche Ihnen heute Morgen im Gespraech die Vollmachtsurkunde für den Verein (Vorstandsbeschluss vom 12.03.2026) sowie die 14 Einzelvollmachten, die ich von den Beschwerdefuehrern 2-15 eingeholt habe.

Kostenvorschuss:

Vereinbarungsgemaess ueberweise ich heute einen Vorschuss von 5.000,00 EUR auf Ihr Kanzleikonto.

IBAN: DE12 5905 0101 0000 1234 56 (Roosendaal Schwingenstein Partner)

Verwendungszweck: MR-2026-VB-0312

Wir vertrauen auf Ihre schnelle Bearbeitung — der geplante Campbeginn ist der 16.03.2026.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Friedrich Tannenberg-Roosendaal  
Vorsitzender  
Klimacamp Initiative Saarbruecken e.V.  
Nauwieserstrasse 14  
66111 Saarbruecken  
Tel.: +49 (0)681 / 99 00 11 22  
f.tannenberg-roosendaal@klimacamp-saarbruecken.de

|         |                                                                              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| Von     | "RA Dr. Roosendaal-Eichmueller" <r.eichmueller@roosendaal-schwingenstein.de> |
| An      | RA Schwingenstein <a.schwingenstein@roosendaal-schwingenstein.de>            |
| Datum   | Sat, 14 Mar 2026 09:22:44 +0100                                              |
| Betreff | INTERN: Arbeitsverteilung MR-2026-VB-0312 Klimacamp / BVerfG-Verfahren       |

Liebe Kanzleikollegen, lieber Prof. Birkenhain,

zur Koordination des Verfahrens MR-2026-VB-0312 (Klimacamp Saarbruecken / Verfassungsbeschwerde Art. 8 GG) die folgende Arbeitsverteilung:

SACHSTAND:

- VG Saarlouis hat heute (14.03.2026) den Eilantrag § 80 V VwGO abgelehnt (2 K 188/26).
- OVG-Beschwerde wurde soeben (14.03.2026, 23:47 Uhr per Fax) eingereicht.
- OVG-Entscheidung erwartet: 15.03.2026 (sehr kurzfristig).
- Wir bereiten parallel bereits die Verfassungsbeschwerde und den § 32-Eilantrag für das BVerfG vor.

ARBEITSVERTEILUNG:

1. RA Dr. Roosendaal-Eichmueller (federfuehrend):

- Verfassungsbeschwerdeschrift (Entwurf v2 liegt vor; v3 fertig bis 16.03. 06:00 Uhr)
- Eilantrag § 32 BVerfGG
- Pruefungsschema Art. 8 GG, Folgenabwaegung, Subsidiaritaet, Fristberechnung
- Koordination mit Mandantschaft und Medien
- Kanzleikommunikation BVerfG

2. RA Schwingenstein (Strafrecht):

- Strafverfahren StA Saarbruecken 188 Js 4711/26 gegen BF 2, 4, 5 und Pfeilstein
- Akteneinsicht beantragen; Schweigen-Empfehlung an Mandanten
- Koordinationsgespraech mit mir: 20.03.2026

3. Prof. Dr. Birkenhain (wissenschaftliche Beratung):

- Gegenlesen Verfassungsbeschwerdeschrift bis 15.03. 18:00 Uhr
- Insbesondere: Bannmeilenregelung § 16 SaarlVersG, Bruesen-Fortentwicklung, praktische Konkordanz
- Kein formelles Anwaltsmandat; Beratungshonorar (Rechnung nach Abschluss)

ZEITPLAN (kritisch):

- 15.03. abends: OVG-Beschluss erwartet
- 16.03., 07:00 Uhr: Einreichung VB + Eilantrag beim BVerfG (Fax + E-Mail)
- 16.03., 08:00 Uhr: Pressekoordination mit Initiative

Bitte bestaetigungen per Rueckantwort.

Beste GrüÙe

Dr. Roosendaal-Eichmueller

--

Roosendaal Schwingenstein Partner

Eisenbahnstrasse 7, 66111 Saarbruecken

Tel.: +49 (0)681 / 12 34 56 00

r.eichmueller@roosendaal-schwingenstein.de

VERTRAULICH — Anwaltliches Berufsgeheimnis

|         |                                                                                              |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Von     | "RA Dr. Roosendaal-Eichmueller" <r.eichmueller@roosendaal-schwingenstein.de>                 |
| An      | Generalsekretariat Bundesverfassungsgericht <poststelle@bundesverfassungsgericht.de>         |
| Datum   | Mon, 16 Mar 2026 07:18:33 +0100                                                              |
| Betreff | Verfassungsbeschwerde + Eilantrag § 32 BVerfGG — Klimacamp Initiative Saarbruecken e.V. u.a. |

An das  
Bundesverfassungsgericht  
- Generalsekretariat -  
Schlossbezirk 3  
76131 Karlsruhe

Saarbruecken, 16. März 2026

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Namen und mit Vollmacht der Beschwerdefuehrer

1. Klimacamp Initiative Saarbruecken e.V.
- 2.-15. (14 Einzelpersonen, vollständige Bezeichnung in beigefuegter Beschwerdeschrift)

-- saemtlich vertreten durch:

RA Dr. Roosendaal-Eichmueller  
Roosendaal Schwingenstein Partner  
Eisenbahnstrasse 7, 66111 Saarbruecken --

reiche ich hiermit ein:

#### 1. VERFASSUNGSBESCHWERDE

gegen

- Verbotsverfuegung Stadtrechtsamt Saarbruecken vom 12.03.2026 (Bescheid-Nr. VersB 2026-0312-001)
- Beschluss VG Saarlouis vom 14.03.2026 (2 K 188/26)
- Beschluss OVG Saarland vom 15.03.2026 (1 B 14/26)

wegen Verletzung von Art. 8 I GG (Versammlungsfreiheit)

#### 2. EILANTRAG NACH § 32 BVerfGG

mit dem Antrag, die Verbotsverfuegung bis zur Entscheidung über die Verfassungsbeschwerde vorlaeufig ausser Vollzug zu setzen.

#### BESONDERE DRINGLICHKEIT:

Das geplante Dauerprotestcamp sollte am heutigen 16.03.2026 beginnen. Eine Entscheidung über den Eilantrag wird dringend erbeten — der politische Moment des Protests (während laufender Plenarsitzungen des Saarlaendischen Landtags zum Energiefoerderungsgesetz) ist unwiederbringlich verloren, wenn keine sofortige einstweilige Anordnung ergeht.

Die Verfassungsbeschwerdeschrift und der Eilantrag sind dieser E-Mail als PDF-Anhang beigefügt. Das unterzeichnete Original wird mit gleicher Post per Kurier (Eingang 17.03.2026 erwartet) nachgesandt.

Mit freundlichen Grüßen

RA Dr. Roosendaal-Eichmueller  
Roosendaal Schwingenstein Partner

Eisenbahnstrasse 7, 66111 Saarbruecken  
Tel.: +49 (0)681 / 12 34 56 00  
Fax: +49 (0)681 / 12 34 56 99  
r.eichmueller@roosendaal-schwingenstein.de

Anlagen (PDF, gesondert per Fax und E-Mail):

- Verfassungsbeschwerdeschrift (16 Seiten)
- Eilantrag § 32 BVerfGG (6 Seiten)
- Vollmacht Beschwerdefuehrer 1 (Vorstandsbeschluss)
- Vollmachten Beschwerdefuehrer 2-15

|         |                                                                              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| Von     | Pressestelle Bundesverfassungsgericht <presse@bundesverfassungsgericht.de>   |
| An      | "RA Dr. Roosendaal-Eichmueller" <r.eichmueller@roosendaal-schwingenstein.de> |
| Datum   | Tue, 17 Mar 2026 14:45:09 +0100                                              |
| Betreff | Re: Presseanfrage zum Verfahren 1 BvR 188/26 — Klimacamp Saarbruecken        |

Sehr geehrter Herr Dr. Roosendaal-Eichmueller,

wir bestätigen den Eingang Ihrer Presseanfrage zum Verfahren 1 BvR 188/26.

Das Bundesverfassungsgericht kommentiert laufende Verfahren grundsätzlich nicht inhaltlich.  
Wir können Ihnen folgende Verfahrensinformationen mitteilen:

1. Die Verfassungsbeschwerde 1 BvR 188/26 ist am 16.03.2026 bei Gericht eingegangen und wird der zuständigen Kammer des 1. Senats zugeleitet.
2. Der Eilantrag nach § 32 BVerfGG wird vorrangig bearbeitet.
3. Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts werden zeitnah auf unserer Website veröffentlicht: [www.bundesverfassungsgericht.de](http://www.bundesverfassungsgericht.de)

Zu Medienanfragen allgemeiner Art in diesem Verfahren stehen wir nicht zur Verfügung.  
Wir bitten, sämtliche inhaltlichen Pressefragen an die Verfahrensbeteiligten zu richten.

Mit freundlichen Grüßen

Pressestelle  
Bundesverfassungsgericht  
Schlossbezirk 3, 76131 Karlsruhe  
Tel.: +49 (0)721 / 91 01 - 421  
[presse@bundesverfassungsgericht.de](mailto:presse@bundesverfassungsgericht.de)  
[www.bundesverfassungsgericht.de](http://www.bundesverfassungsgericht.de)

--

Diese E-Mail wurde automatisch generiert. Bitte antworten Sie nicht direkt auf diese Nachricht, sondern nutzen Sie die oben genannten Kontaktdaten.

**Tabellenblatt: Fristenkontrolle**

|  |                                                                         |                                                  |                                                |             |            |                    |                                                |
|--|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------|------------------------------------------------|
|  | Fristenkontrolle § 93 III BVerfGG — 1 BvR 188/26 Klimacamp Saarbruecken |                                                  |                                                |             |            |                    |                                                |
|  | Datum                                                                   | Akt / Ereignis                                   | Frist                                          | Fristablauf | Erinnerung | Status             | Notiz                                          |
|  | 12.03.2026                                                              | Verbotsveruegung Stadtrechtsamt Saarbruecken     | § 80 V VwGO: Eilantrag un verzueglich          | 13.03.2026  | 13.03.2026 | Erledigt           | VG Saarlouis 2 K 188/26 eingereicht            |
|  | 14.03.2026                                                              | VG Saarlouis — Beschluss 2 K 188/26              | Beschwerde § 146 VwGO: 2 Wochen (§ 147 I VwGO) | 28.03.2026  | 21.03.2026 | Erledigt           | OVG sofort eingeleitet                         |
|  | 15.03.2026                                                              | OVG Saarland — Beschluss 1 B 14/26               | § 93 III BVerfGG: 1 Monat ab Zustellung        | 15.04.2026  | 08.04.2026 | Erledigt (fruehz.) | VB 16.03.2026 eingereicht — 30 Tage vor Ablauf |
|  | 16.03.2026                                                              | Verfassungsbeschwerde eingereicht (1 BvR 188/26) | Anlagesatz: 10 Tage nach VB                    | 26.03.2026  | 24.03.2026 | Erledigt           | Anlagesatz 18.03.2026 nachgereicht             |
|  | 16.03.2026                                                              | Eilantrag § 32 BVerfGG eingereicht               | Entscheidung BVerfG: offen                     | offen       | laufend    | Ausstehend         | Entscheidung kurzfristig erwartet              |
|  | 18.03.2026                                                              | Anlagesatz (Anlagen BF 1-6) nachgereicht         | Eingangsbestaetigung abwarten                  | 25.03.2026  | 22.03.2026 | Erledigt           | Eingang per Fax-Protokoll bestaetigt           |
|  | 15.04.2026                                                              | ABSOLUTE S Fristende § 93 III BVerfGG            | § 93 III BVerfGG — 1 Monat ab OVG-Zustellung   | 15.04.2026  | 08.04.2026 | Beobachten         | Frist gewahrt; kein weiterer Handlungsbedarf   |
|  | offen                                                                   | BVerfG — Entscheidung Eilantrag § 32 BVerfGG     | Keine gesetzliche Ausschlussfrist              | offen       | laufend    | Ausstehend         | Bei Stattgabe: sofort Camp aufbau              |

|  |                                                                        |                                              |                                  |       |               |            |                            |
|--|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|-------|---------------|------------|----------------------------|
|  | Fristenkontrolle § 93 III BVerfGG — 1 BvR 188/26 Klimacamp Saarbrücken |                                              |                                  |       |               |            |                            |
|  | offen                                                                  | BVerfG — Hauptsacheentscheidung 1 BvR 188/26 | Keine gesetzliche Frist (BVerfG) | offen | quartalsweise | Ausstehend | Regelmässige Wiedervorlage |

## Tabellenblatt: Rechtsprechungskanon

|  |                                                                                     |            |                    |                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                                                                                           |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Rechtsprechungskanon Versammlungsfreiheit<br>BVerfG —<br>AZ MR-20<br>26-VB-031<br>2 |            |                    |                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                                                                                           |
|  | Aktenzeichen                                                                        | Datum      | BVerfGE<br>Bd./S.  | Rn. (juris)       | Kernaussage                                                                                                                                            | Relevanz<br>Klimacamp                                                                                                           | Norm                        | Quelle<br>URL                                                                                                                                                                                                             |
|  | 1 BvR<br>335/83                                                                     | 14.10.1985 | BVerfGE<br>69, 315 | Rn. 64, 67,<br>78 | Versammlungsfreiheit als unverzichtbares Funktionselement des demokratischen Gemeinwesens; weiter Versammlungsbegriff; Auflagenvorrang vor Totalverbot | Grundentscheidung; weiter Versammlungsbegriff erfasst Dauercamp; demokratische Funktion des Protests bei laufender Gesetzgebung | Art. 8 GG;<br>§ 15<br>VersG | <a href="https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/1985/10/19851014_1bvr033583.html">https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/1985/10/19851014_1bvr033583.html</a> |
|  | 1 BvR<br>1239/92                                                                    | 10.01.1995 | BVerfGE<br>87, 399 | Rn. 55 ff.        | Sitzblockaden als schutzwürdige Versammlung; kommunikativer Aspekt muss überwiegen; Einzelne Unfriedlichkeit schließt Schutz übrige nicht aus          | Physisch-intensive Aktionsformen schutzwürdig; Camp nicht weniger schutzwürdig als Sitzblockade                                 | Art. 8 GG;<br>§ 240<br>StGB | <a href="https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=BVerfGE%2087%2C%20399">https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=BVerfGE%2087%2C%20399</a>                                             |



|  |                                                                                                 |                |                             |            |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                            |                                               |                                                                                                                                                                                                                               |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Rechtsprechungskan<br>on Versam<br>mlungsfrei<br>heit<br>BVerfG —<br>AZ MR-20<br>26-VB-031<br>2 |                |                             |            |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                            |                                               |                                                                                                                                                                                                                               |
|  | 1 BvR<br>1797/92                                                                                | 10.01.199<br>5 | BVerfGE<br>92, 1            | Rn. 38 ff. | Sitzblocka<br>de II: koer<br>perlicher<br>Zwang<br>verliert Art.<br>8-Schutz;<br>friedlicher<br>Protest<br>bleibt vollu<br>mfaenglich<br>schuetzww<br>erdig                                                                              | Abgrenzun<br>g friedlich/<br>unfriedlich:<br>Klimacam<br>p ist aussc<br>hliesslich<br>friedlich<br>konzipiert;<br>Schutz voll<br>erhalten                  | Art. 8 GG;<br>§ 240<br>StGB                   | <a href="https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=BVerfGE%2092%2C%201">https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=BVerfGE%2092%2C%201</a>                                                     |
|  | 1 BvR<br>929/89<br>u.a.                                                                         | 22.01.200<br>2 | BVerfGE<br>104, 92          | Rn. 56, 66 | Bannmeile<br>ngesetze<br>nur verfas<br>sungskonf<br>orm bei hi<br>nreichend<br>er Bestim<br>mtheit und<br>konkreter<br>(nicht<br>abstrakter)<br>Gefaehrdu<br>ng parlam<br>entarische<br>r Arbeit; Ei<br>nzelfallab<br>waegung<br>pflicht | Massstab<br>fuer § 16 S<br>aarlVersG;<br>Stadtrecht<br>samt hat<br>nur<br>abstrakt ar<br>gumentiert<br>— kein<br>konkreter<br>Gefaehrdu<br>ngsnachw<br>eis | Art. 8 GG;<br>BefBezG;<br>§ 16 Saarl<br>VersG | <a href="https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2002/01/RS20020122_1bvr029895.html">https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2002/01/RS20020122_1bvr029895.html</a> |
|  | 1 BvR<br>388/05                                                                                 | 06.06.200<br>7 | — (G8 Hei<br>ligendamm<br>) | —          | Weitraeum<br>ige Verbot<br>szonen<br>nur bei<br>individuell<br>zurechenb<br>arer<br>konkreter<br>Gefahrenp<br>rognose<br>zulässig; P<br>auschalver<br>bote verfa<br>ssungswid<br>rig                                                     | Unmittelba<br>r anwendb<br>ar: Verbots<br>verfuegun<br>g stuetzt<br>sich auf P<br>auschalbe<br>gruendung<br>ohne Einz<br>elfallprogn<br>ose                | Art. 8 GG;<br>§ 15<br>VersG                   | <a href="https://openjur.de/u/149898.html">https://openjur.de/u/149898.html</a>                                                                                                                                               |

|  |                                                                                                 |                |                          |   |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Rechtsprechungskan<br>on Versam<br>mlungsfrei<br>heit<br>BVerfG —<br>AZ MR-20<br>26-VB-031<br>2 |                |                          |   |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | 1 BvR<br>1690/15                                                                                | 26.03.201<br>5 | — (Anti-A<br>KW)         | — | Auflagen<br>gehen Tot<br>alverbot<br>vor;<br>Behoerde<br>traegt Darl<br>egungslast<br>fuer Nichtp<br>raktikabilit<br>aet<br>milderer<br>Mittel; Tot<br>alverbot<br>nur ultima<br>ratio                        | Auflagenv<br>orrang gilt:<br>Kanzlei<br>hat 5<br>konkrete<br>mildere<br>Mittel<br>identifiziert<br>(AS 18); T<br>otalverbot<br>nicht erfor<br>derlich       | Art. 8 GG                               | <a href="https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2015/03/rk20150326_1bvr169015.html">https://ww<br/>w.bundesv<br/>erfassungs<br/>gericht.de/<br/>SharedDo<br/>cs/Entsche<br/>idungen/D<br/>E/2015/03/<br/>rk2015032<br/>6_1bvr169<br/>015.html</a> |
|  | 1 BvR<br>461/03                                                                                 | 03.03.200<br>4 | — (NJW<br>2004,<br>2079) | — | Rechtssch<br>utzinteress<br>e an Fests<br>tellung Re<br>chtswidrig<br>keit<br>erledigter<br>Versamml<br>ungsverbo<br>te bleibt<br>erhalten;<br>Art. 19 IV<br>GG<br>gebietet<br>effektiven<br>Rechtssch<br>utz | Rechtssch<br>utzinteress<br>e der BF<br>trotz<br>Zeitablauf<br>gewahrt;<br>OVG hat<br>Erledigung<br>falsch<br>bewertet                                      | Art. 8, 19<br>IV GG; §<br>90<br>BVerfGG | <a href="https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=1%20BvR%20461/03">https://deju<br/>re.org/dien<br/>ste/vernetz<br/>ung/rechts<br/>prechung?<br/>Text=1%2<br/>0BvR%20<br/>461/03</a>                                                                          |
|  | 1 BvR<br>104/92                                                                                 | 14.05.199<br>5 | BVerfGE<br>92, 191       | — | Einstweilig<br>e<br>Anordnung<br>§ 32<br>BVerfGG:<br>Doppelhyp<br>othese; Fo<br>lgenabwae<br>gung; bei i<br>rreversible<br>r Grundrec<br>htsverletzu<br>ng EA<br>dringend<br>geboten                          | Doppelhyp<br>othese<br>(AS 15):<br>Nachteile<br>ohne EA (i<br>rreversible<br>r Verlust<br>politischen<br>Moments)<br>ueberwieg<br>en<br>Nachteile<br>mit EA | § 32<br>BVerfGG;<br>Art. 8 GG           | <a href="https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=BVerfGE%2092%2C%20191">https://deju<br/>re.org/dien<br/>ste/vernetz<br/>ung/rechts<br/>prechung?<br/>Text=BVer<br/>fGE%2092<br/>%2C%201<br/>91</a>                                                           |

## **01 — Mandantenbogen: Klimacamp Initiative Saarbruecken e.V. und Einzelbeschwerdeführer**

Kanzlei: Roosendaal Schwingenstein Partner, Saarbruecken

Aktenzeichen: MR-2026-VB-0312

Sachbearbeiter: RA Dr. Roosendaal-Eichmueller

Angelegt: 13.03.2026

### **A. Beschwerdeführer 1 — Klimacamp Initiative Saarbruecken e.V.**

Prozessfähigkeit: Der Verein ist rechtsfaehig (§ 21 BGB) und grundrechtsberechtigt aus Art. 8 I GG i.V.m. Art. 19 III GG (inländische juristische Personen, die Traegerin der Versammlungsfreiheit sein können, soweit sie selbst Versammlungen organisieren; vgl. BVerfGE 104, 92).

### **B. Beschwerdeführer 2-15 — Einzelpersonen**

### **C. Rechtliche Grundlagen der Beschwerdeführereigenschaft**

#### **C.1 Art. 19 III GG — Grundrechtsträgerschaft juristischer Personen**

Der Beschwerdeführer 1 (e.V.) ist als inländische juristische Person aus Art. 8 GG i.V.m. Art. 19 III GG grundrechtsberechtigt. Das BVerfG hat anerkannt, dass Vereine, die Versammlungen organisieren und durchführen, sich auf die Versammlungsfreiheit berufen können (BVerfGE 69, 315 [349] — Bruesen). Eine korporative Ausübung der Versammlungsfreiheit ist möglich.

#### **C.2 Beschwerdebefugnis (§ 90 I BVerfGG)**

Jeder Beschwerdeführer ist möglicherweise in Art. 8 I GG (Versammlungsfreiheit) verletzt durch die Verbotsverfügung des Stadtrechtsamts Saarbruecken vom 12.03.2026. Das geplante Dauerprotestcamp hätte als kollektive Meinungskundgabe und Protest unter dem Schutz der Versammlungsfreiheit gestanden. Die Verbotsverfügung greift unmittelbar und gegenwaertig in die Rechte aller Beschwerdeführer ein.

#### **C.3 Vollmachten**

Generalvollmacht für das Verfassungsbeschwerdeverfahren erteilt durch:

Beschwerdeführer 1: Vorstandsbeschluss vom 12.03.2026, Vollmachtsurkunde liegt vor

Beschwerdeführer 2-15: Einzelvollmachten, alle unterzeichnet am 13.03.2026, liegen vor

### **D. Chronik Mandatsbeginn**

### **E. Interne Hinweise**

Kooperation mit Prof. Dr. Birkenhain (Universität des Saarlandes, Lehrstuhl Staatsrecht) für wissenschaftliche Durchdringung; kein Anwaltsmandat, nur Fachberatung.

Finanzierung: Spendenaufruf der Initiative (ca. 12.400 EUR gesammelt Stand 13.03.2026);

Prozesskostenfinanzierung ergänzend geprüft (vgl. Aktenstück 19).

Medieninteresse erheblich: SR Aktuell, Saarbrücker Zeitung, tagesschau.de, BUND Saar (vgl. Aktenstück 14).

Strafverfahren StA Saarbruecken 188 Js 4711/26 gegen BF 2, 4, 5 und ein weiteres Mitglied (kein BF) wegen § 21 VersG nach Camp-Versuch 15.03.2026 — gesonderte Sachbearbeiterin RA Schwingenstein

(vgl. Aktenstück 13).

| Feld                         | Inhalt                                                                                                   |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name                         | Klimacamp Initiative Saarbruecken e.V.                                                                   |
| Sitz                         | Nauwieserstrasse 14, 66111 Saarbruecken                                                                  |
| Vereinsregister              | VR 4711 AG Saarbruecken                                                                                  |
| Gründung                     | 07.09.2023                                                                                               |
| Vorstand (Vorsitzender)      | Dr. Friedrich Tannenberg-Roosendaal, geb. 12.04.1971                                                     |
| Vorstand (stellv.)           | Miriam Schönfeld-Brandt, geb. 03.11.1985                                                                 |
| Vorstand (Schatzmeister)     | Anton Rzepiela, geb. 19.07.1968                                                                          |
| Zweck laut Satzung           | Förderung des Umweltschutzes und des bürgererschaftlichen Engagements für Klimagerechtigkeit im Saarland |
| Mitglieder                   | ca. 340 (Stand 01.03.2026)                                                                               |
| Kontakt                      | info@klimacamp-saarbruecken.de                                                                           |
| Zustelladresse für Verfahren | c/o Dr. Friedrich Tannenberg-Roosendaal, Nauwieserstrasse 14, 66111 Saarbruecken                         |
| Bevollmächtigter (Verfahren) | RA Dr. Roosendaal-Eichmueller, Roosendaal Schwingenstein Partner                                         |

| Nr.   | Name                        | geb.       | Beruf                    | Wohnort            | Beteiligung am Camp               |
|-------|-----------------------------|------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| BF 2  | Leon Steffenhagen           | 14.02.2001 | Student (Jura, UdS)      | 66117 Saarbruecken | Mitorganisator Campaufbau         |
| BF 3  | Annika Dreisbach-Möller     | 22.09.1999 | Studentin (Umweltwiss.)  | 66119 Saarbruecken | Anmelderin Versammlung            |
| BF 4  | Carla Hentschel             | 05.06.1998 | Studentin (Politikwiss.) | 66121 Saarbruecken | Redebeitrag geplant               |
| BF 5  | Tobias Nathrath             | 17.03.2000 | Student (Geographie)     | 66123 Saarbruecken | Infrastruktur Camp                |
| BF 6  | Sandra Willbold-Kern        | 08.11.1978 | Lehrerin (Gymnasium)     | 66125 Saarbruecken | Teilnehmerin, Rednerin            |
| BF 7  | Werner Guettler             | 02.04.1952 | Rentner                  | 66127 Saarbruecken | Dauerteilnehmer (geplant)         |
| BF 8  | Dr. Maja Pohlmann-Wittfeldt | 19.01.1975 | Ärztin (Allgemeinmed.)   | 66113 Saarbruecken | Erstversorgung Camp, Teilnehmerin |
| BF 9  | Rafal Szymanski-Berger      | 25.07.2002 | Student (Informatik)     | 66115 Saarbruecken | Kommunikation/ Social Media       |
| BF 10 | Fatima El-Khatib            | 30.03.2001 | Studentin (Sozialarbeit) | 66117 Saarbruecken | Teilnehmerin                      |
| BF 11 | Joerg Bruenneke             | 12.12.1969 | Ingenieur                | 66119 Saarbruecken | Technisches Konzept Camp          |
| BF 12 | Ursula Kappelhoff           | 06.08.1948 | Rentnerin                | 66121 Saarbruecken | Dauerteilnehmerin (geplant)       |
| BF 13 | Kaspar Veldtmann            | 19.05.1995 | Sozialarbeiter           | 66123 Saarbruecken | Koordination                      |
| BF 14 | Birgit Roszkowski           | 03.09.1983 | Kauffrau                 | 66125 Saarbruecken | Logistik Camp                     |

| Nr.   | Name            | geb.       | Beruf          | Wohnort            | Beteiligung am Camp |
|-------|-----------------|------------|----------------|--------------------|---------------------|
| BF 15 | Noah Thalheimer | 21.11.2003 | Auszubildender | 66127 Saarbruecken | Teilnehmer          |

| Datum             | Ereignis                                                                         |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 12.03.2026        | Erlass Verbotsverfügung; Initiative ruft abends um 20:17 Uhr in der Kanzlei an   |
| 13.03.2026, 08:30 | Mandatsgespräch mit Dr. Tannenberg-Roosendaal und BF 2, 3, 8 in der Kanzlei      |
| 13.03.2026, 10:00 | Mandatserteilung durch BF 1 (Vorstandsbeschluss) und BF 2-15 (Einzelvollmachten) |
| 13.03.2026, 11:00 | Einleitung Eilverfahren VG Saarlouis                                             |
| 14.03.2026        | VG Saarlouis lehnt Eilantrag ab (2 K 188/26)                                     |
| 15.03.2026        | OVG Saarland weist Beschwerde zurück (1 B 14/26)                                 |
| 16.03.2026        | Einreichung Verfassungsbeschwerde + Eilantrag § 32 BVerfGG                       |

## **02 — Anlassverfügung: Versammlungsverbotsverfügung Stadtrechtsamt Saarbruecken vom 12.03.2026**

Behörde: Stadtrechtsamt Saarbruecken, Versammlungsbehörde

Bescheid-Nr.: VersB 2026-0312-001

Datum: 12. März 2026

Bekanntgabe: Per Einschreiben / Rückschein und vorab per E-Mail, 12.03.2026, 17:42 Uhr

Adressat: Klimacamp Initiative Saarbruecken e.V., z.H. Dr. Friedrich Tannenberg-Roosendaal

### **I. Tenor der Verfügung**

Das Stadtrechtsamt Saarbruecken untersagt die angemeldete Versammlung

„Dauerprotestcamp für Klimagerechtigkeit und gegen fossile Energiepolitik des Saarlandes“  
in ihrer Gesamtheit.

Die Veranstaltung war angemeldet für den Zeitraum 16. März bis 30. April 2026, Ort: Vorplatz des  
Saarländischen Landtags, Wilhelm-Heinrich-Strasse, 66117 Saarbruecken.

Das Verbot umfasst:

Jegliches Errichten von Zelten, Hütten oder sonstigen Konstruktionen.

Jegliches Übernachten im öffentlichen Raum im Rahmen der Veranstaltung.

Jede organisierte Dauerpraesenz von mehr als 3 Personen im Bereich des Verbotszones.

Das Verwenden von Beschallungsanlagen jeder Art.

Die sofortige Vollziehung wird angeordnet (§ 80 II Nr. 4 VwGO).

### **II. Begründung der Behörde (zusammengefasst)**

#### **II.1 Sachverhalt**

Die Anmelderin hat am 02.03.2026 ein sog. „Klimacamp“ als Dauerversammlung angemeldet. Geplant ist ein rundum besetzter Zeltaufbau auf dem Vorplatz des Saarländischen Landtags für den Zeitraum 16.03. bis 30.04.2026 (46 Tage). Vorgesehen sind:

Dauerpraesenz von 15-50 Personen (Schichtbetrieb)

Aufbau von 8 Zelten, davon 3 Grosszelten (bis 6 m x 4 m)

Küchen- und Sanitäreinrichtungen

Informationsstand, Lautsprecheranlage, Lichtinstallation

#### **II.2 Rechtliche Würdigung**

a) Bannmeile: Gemäß § 16 SaarlVersG ist es verboten, im Bereich einer Bannmeile von 100 Metern um den Saarländischen Landtag Versammlungen unter freiem Himmel abzuhalten, die geeignet sind, die Tätigkeit des Landtags zu beeinträchtigen. Der Vorplatz des Landtags liegt innerhalb dieser Bannmeile. Das geplante Dauercamp mit Schichtbetrieb, Beschallung und optischer Dominanz beeinträchtigt die Funktionsfähigkeit des Parlaments.

b) Keine schutzwürdige Versammlung i.S.v. Art. 8 GG: Das geplante Dauercamp stelle keine einheitliche Versammlung im Sinne des Art. 8 I GG dar. Es fehle am gemeinsamen Thema und an einem spezifischen

Anlass. Die Permanenz des Camps und der Schichtbetrieb lösten die Veranstaltung aus dem Schutzbereich des Art. 8 GG heraus.

c) Subsidiäre Erwägungen: Selbst wenn Art. 8 GG anwendbar wäre, wäre das Verbot aus Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (§ 15 SaarVersG) gerechtfertigt. Es drohe eine erhebliche Beeinträchtigung des Strassenverkehrs und der Sicherheit des Parlamentsbetriebs.

d) Sofortige Vollziehung: Die sofortige Vollziehung wird angeordnet, da bei Abwarten einer rechtskräftigen Entscheidung das Camp bereits errichtet wäre und eine spätere Auflösung mit unverhältnismäßigem Aufwand verbunden wäre.

### **III. Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Bescheid kann Klage zum Verwaltungsgericht des Saarlandes (Sitz: Saarlouis) erhoben werden (§ 40 VwGO). Die Klagefrist beträgt einen Monat ab Bekanntgabe (§ 74 I VwGO). Wegen der angeordneten sofortigen Vollziehbarkeit kann ein Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung nach § 80 V VwGO gestellt werden.

### **IV. Kanzlei-Analyse**

#### **IV.1 Rechtswidrige Verengung des Schutzbereichs**

Die Behörde verkennt den Versammlungsbegriff des Art. 8 GG. Das BVerfG hat in BVerfGE 69, 315 (Bruesen) klargestellt, dass der Versammlungsbegriff weit zu verstehen ist und auch längere, sich entwickelnde Aktionsformen erfasst, solange eine gemeinsame Meinungsbildung und -kundgabe vorliegt. Ein Dauercamp mit klarem politischen Thema (Klimagerechtigkeit, Energiepolitik) erfüllt diese Voraussetzungen.

Neuere Rechtsprechung: BVerfG, Beschl. v. 20.12.2012 — 1 BvR 2794/10 (Blockupy), vgl. auch [dejure.org](http://dejure.org).

#### **IV.2 Bannmeilenregelung verfassungskonform?**

§ 16 SaarVersG ist im Lichte von Art. 8 GG einschränkend auszulegen. Das BVerfG hat in BVerfGE 104, 92 (Versammlungsfreiheit Bannmeile Bundestag) betont, dass generelle Verbote innerhalb von Bannmeilen nur dann verfassungskonform sind, wenn eine konkrete Gefährdung der parlamentarischen Arbeit nachgewiesen wird. Die bloße Präsenz eines Protestcamps genügt hierfür nicht.

Vgl. dazu BVerfGE 104, 92, abrufbar über [bundesverfassungsgericht.de](http://bundesverfassungsgericht.de).

#### **IV.3 Verhältnismäßigkeit**

Selbst bei Annahme eines legitimen Zwecks (Parlamentsschutz) wäre eine Totaluntersagung nicht verhältnismäßig. Mildere Mittel (räumliche Beschränkung, Auflagen zu Lautstärke und Bebauung, zeitliche Begrenzung der Lautsprechernutzung) wurden nicht geprüft (vgl. Aktenstück 18).

#### **IV.4 Sofortige Vollziehung**

Die Anordnung der sofortigen Vollziehbarkeit ist nicht ausreichend begründet. Sie setzt nach § 80 III VwGO eine besondere Begründung des besonderen öffentlichen Interesses voraus. Die bloße Errichtung eines Camps genügt nicht als Begründung.

### **V. Anlagen (zur Verfügung beigelegt)**

Anlage 1: Karte Bannmeilenbereich Saarländischer Landtag

Anlage 2: Versammlungsanmeldung Initiative vom 02.03.2026

Anlage 3: Lageplan geplanter Campaufbau

## **03 — VG Saarlouis 2 K 188/26 — Eilbeschluss (§ 80 V VwGO), 14.03.2026**

Gericht: Verwaltungsgericht des Saarlandes, Sitz Saarlouis

Aktenzeichen: 2 K 188/26

Datum: 14. März 2026

Kammer: 2. Kammer

Vorsitzender: VRiVG Dr. Hartmann-Leschke

Parteien: Klimacamp Initiative Saarbruecken e.V. u.a. ./ Landeshauptstadt Saarbruecken

Gegenstand: Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung (§ 80 V VwGO) gegen die Verbotsverfügung des Stadtrechtsamts Saarbruecken vom 12.03.2026

### **I. Tenor**

Der Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung wird abgelehnt.

Die Antragsteller tragen die Kosten des Verfahrens.

Der Streitwert wird auf 5.000 EUR festgesetzt.

### **II. Entscheidungsgründe (zusammengefasst)**

#### **II.1 Zulassigkeit**

Der Antrag nach § 80 V VwGO ist statthaft und zulässig. Die Antragsteller sind antragsbefugt, da sie als Anmelder und Teilnehmer der untersagten Versammlung in eigenen Rechten betroffen sind.

#### **II.2 Begründetheit**

Die Kammer nimmt eine summarische Interessenabwägung vor. Das öffentliche Interesse an der sofortigen Vollziehung überwiegt das private Aufschubinteresse der Antragsteller.

a) Zum Schutzbereich Art. 8 GG:

Die Kammer lässt offen, ob das geplante 46-tägige Dauercamp noch als „Versammlung“ i.S.v. Art. 8 I GG zu qualifizieren ist. Es spreche viel dafür, dass bei einem Schichtbetrieb über Wochen ohne dauerhaften gemeinsamen Kundgebungscharakter der Schutzbereich nicht eröffnet sei.

b) Zur Bannmeilenregelung:

Selbst bei Annahme des Schutzbereichs sei § 16 SaarlVersG eine verfassungsrechtlich nicht zu beanstandende Beschränkung gemäß Art. 8 II GG. Der Saarländische Landtag sei als Parlament in besonderem Masse schutzwürdig. Die Beeinträchtigung der parlamentarischen Arbeit durch ein Dauercamp auf dem Vorplatz sei evident.

c) Zur Verhältnismässigkeit:

Die Behörde habe die Verhältnismässigkeit geprüft und sei nachvollziehbar zu dem Ergebnis gelangt, dass mildere Mittel — insbesondere ein Camp in grösserer Entfernung vom Parlamentsgebäude — den Zweck des Protests gleich gut erfüllen würden.

d) Interessenabwägung:

Bei der gebotenen summarischen Prüfung erscheinen die Erfolgsaussichten in der Hauptsache als offen bis gering. Das Interesse des Parlaments an ungehindertem Betrieb überwiege in der Folgenabwägung



das Versammlungsinteresse der Antragsteller. Eine einstweilige Anordnung sei nicht geboten.

### **III. Kanzlei-Analyse**

#### **III.1 Fehlerhafte Schutzbereichsanalyse**

Das VG erkennt die Reichweite des Art. 8 GG. Die Frage, ob ein Dauercamp eine Versammlung ist, ist nach der Rechtsprechung des BVerfG zugunsten des Schutzes zu entscheiden. BVerfGE 69, 315 (Bruesen) betont die weite Auslegung des Versammlungsbegriffs. Das Merkmal der Gemeinsamkeit des Zwecks und der Meinungskundgabe ist auch bei Schichtbetrieb erfüllt, wenn das politische Thema kontinuierlich und intentional kommuniziert wird.

Vgl. BVerfGE 69, 315 [342 ff.], abrufbar unter [bundesverfassungsgericht.de](https://www.bundesverfassungsgericht.de).

#### **III.2 Bannmeile — Fehlende Konkretisierung der Gefaehrdung**

§ 16 SaarlVersG setzt eine konkrete Beeinträchtigung der parlamentarischen Arbeit voraus — eine abstrakte Gefahr genuegt nicht. Das VG hat dies nicht geprueft. Es fehlt an Feststellungen, ob und wie der Parlamentsbetrieb tatsaechlich beeinträchtigt waere (Laermeinwirkung? Zugangsbehinderung? Sitzungsunterbrechung?).

#### **III.3 Verhaeltnismaessigkeit — Mildere Mittel nicht ernsthaft geprüft**

Das Gericht uebernimmt die Abwaegung der Behoerde ohne eigene Pruefung milderer Mittel. Auflagen (raeumliche Beskraenkung auf einen Teilbereich des Vorplatzes, zeitliche Begrenzung der Lautsprechernutzung) kommen als mildere Mittel ernsthaft in Betracht (vgl. Aktenstück 18).

#### **III.4 Interessenabwaegung — Unterschätzung des Verfassungsrechts**

Das VG hat den Grundrechtsgehalt des Art. 8 GG bei der Interessenabwaegung unzureichend gewichtet. Angesichts der Aktualitaet des Klimathemas und des politischen Kontexts (laufende Haushaltsberatungen im Saarländischen Landtag zu Energieförderung) haette die Dringlichkeit des Protests besonders gewichtet werden muessen.

### **IV. Rechtsmittel**

Beschwerde zum OVG Saarland ist eingelegt worden (→ Aktenstück 04).

Beschwerdefrist: 2 Wochen ab Zustellung, § 147 I VwGO.

Eingang Beschluss: 14.03.2026, 16:30 Uhr.

Beschwerde eingelegt: 14.03.2026, 23:47 Uhr (Fax, bestätigt).

## **04 — OVG Saarland 1 B 14/26 — Beschwerdeentscheidung, 15.03.2026**

Gericht: Oberverwaltungsgericht des Saarlandes

Aktenzeichen: 1 B 14/26

Datum: 15. März 2026, 22:14 Uhr (Zustellung per Fax)

Senat: 1. Senat

Vorsitzende: OVGRin Dr. Bredow-Steinbrecher

Beisitzer: OVGRin Warnkross, OVGRin Pfeuffer-Dahlke

Gegenstand: Beschwerde gegen VG Saarlouis 2 K 188/26 (Ablehnung § 80 V VwGO)

### **I. Tenor**

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Antragsteller tragen die Kosten des Beschwerdeverfahrens.

Streitwert: 5.000 EUR (unverändert).

### **II. Entscheidungsgründe des OVG (zusammengefasst)**

#### **II.1 Zur Statthaftigkeit**

Die Beschwerde ist nach § 146 VwGO statthaft und fristgerecht eingelegt. Inhaltlich wird sie im Wesentlichen damit begründet, das VG habe Art. 8 GG unrichtig ausgelegt und die Verhältnismässigkeit fehlerhaft beurteilt.

#### **II.2 Zum Schutzbereich**

Das OVG sieht im Unterschied zum VG den Schutzbereich des Art. 8 I GG als eröffnet an. Ein Dauercamp mit klar politischem Zweck (Klimaprotestcamp) ist als Versammlung im verfassungsrechtlichen Sinne zu qualifizieren. Der Senat folgt insoweit der Rechtsprechung des BVerfG (BVerfGE 69, 315 — Bruesen). Das vom Stadtrechtsamt vorgebrachte Argument, Schichtbetrieb schliesse den Versammlungsbegriff aus, trägt nicht.

#### **II.3 Zur Bannmeile und dem Eingriff**

§ 16 SaarlVersG ist als Schrankengesetz i.S.v. Art. 8 II GG zu qualifizieren. Die Norm ist hinreichend bestimmt. Die Verbotsverfügung stellt einen Eingriff in den Schutzbereich dar.

Der Eingriff ist jedoch nach Auffassung des Senats gerechtfertigt:

- a) Legitimer Zweck: Schutz der Funktionsfähigkeit des Saarländischen Landtags. Das Parlament ist während der laufenden Plenarsitzungswochen (17.03.-14.04.2026 und 27.04.-30.04.2026) auf ungestorten Zugang und Betrieb angewiesen.
- b) Geeignetheit: Ein vollständiges Verbot des Camps auf dem Landtagsvorplatz ist geeignet, die Beeinträchtigung des Parlamentsbetriebs zu verhindern.
- c) Erforderlichkeit: Der Senat hält mildere Mittel für nicht ausreichend. Ein auf die Nachtstunden reduziertes Verbot oder ein Teilverbot wäre praktisch nicht vollziehbar gewesen. Die Entfernung eines einmal errichteten Camps sei erheblich aufwändiger als ein Praeventiverbot.
- d) Angemessenheit: In der Abwägung zwischen Versammlungsfreiheit und parlamentarischem Funktionsschutz überwiege Letzterer angesichts der Länge des geplanten Camps (46 Tage) und der Intensität der geplanten Einwirkung (Lautsprecher, Zelte, Dauerpraesenz).

## **II.4 Zum Eilrechtsschutz-Interesse**

Der Senat betont, dass der Anlass des Protests (laufende Legislativberatungen zur Klimapolitik) zeitlich bedingt und die Entscheidung ohnehin nur für einen künftig kaum mehr relevant werdenden Zeitraum gilt. Insofern bestehe kein besonderes Rechtsschutzinteresse mehr für eine anderweitige Entscheidung.

## **III. Kanzlei-Analyse — Revisionswürdige Punkte für BVerfG**

### **III.1 Verfassungswidrige Auslegung der Erforderlichkeit**

Das OVG hat die Erforderlichkeitsprüfung auf die praktische Vollzugsschwierigkeit reduziert — dies ist kein rechtlich tragfähiges Argument. Das BVerfG prüft die Erforderlichkeit abstrakt: Gibt es mildere, gleich geeignete Mittel? Dies ist zu bejahen (räumliche Verlagerung des Camps, Auflage bzgl. Beschallungszeiten, Abstandsgebot). Vgl. Aktenstück 18.

### **III.2 Angemessenheit — Unzureichende Gewichtung der Versammlungsfreiheit**

Die Angemessenheitsabwägung des OVG gewichtet die Versammlungsfreiheit unterdurchschnittlich. Nach BVerfGE 69, 315 (Bruesen, Rn. 64 f.) ist die Versammlungsfreiheit als „unverzichtbares Funktionselement eines demokratischen Gemeinwesens“ besonders hoch zu gewichten; Einschränkungen erfordern gewichtige Gegengründe. Ein laufendes Klimaschutzgesetzgebungsverfahren im Landtag macht gerade den Zeitraum des Protests zum besonders schutzwürdigen Moment politischer Meinungsäußerung.

### **III.3 Erledigung — kein Wegfall des Rechtsschutzinteresses**

Das OVG verkennt, dass bei Versammlungsverboten, die in kurzer Zeit in der Wirkung erledigend sind, das Rechtsschutzinteresse nach der Rechtsprechung des BVerfG erhalten bleibt. Die Rehabilitation und die Grundrechtssicherung für zukünftige Camps genügen als Rechtsschutzinteresse (vgl. BVerfG, Beschl. v. 03.03.2004 — 1 BvR 461/03, NJW 2004, 2079).

### **III.4 Offengelassene Frage — Zeitlich erledigtes Versammlungsverbot**

Da das geplante Camp (16.03.-30.04.2026) im Laufe des Verfahrens zeitlich beginnt und das OVG die Beschwerde erst am 15.03. — einen Tag vor Campbeginn — entschieden hat, ergibt sich ein besonderes Recht auf effektiven Rechtsschutz (Art. 19 IV GG). Die Schnelligkeit der Entscheidung genügt nicht dem Gebot effektiven Rechtsschutzes in Versammlungssachen.

## **IV. Verfahrensfortgang**

Mit Beschluss vom 15.03.2026, 22:14 Uhr zugegangen, ist der Rechtsweg erschöpft.

Verfassungsbeschwerde und Eilantrag § 32 BVerfGG werden am 16.03.2026 eingereicht.

Vgl. Aktenstück 05 (Verfassungsbeschwerdeschrift) und Aktenstück 06 (Eilantrag).

## **05 — Verfassungsbeschwerdeschrift (Entwurf Version 3)**

Kanzlei: Roosendaal Schwingenstein Partner, Saarbruecken

Aktenzeichen: MR-2026-VB-0312

Stand: 16.03.2026, 06:30 Uhr (Version 3, finale Fassung vor Einreichung)

Bearbeiter: RA Dr. Roosendaal-Eichmueller, unter Mitwirkung Prof. Dr. Birkenhain

### **AN DAS BUNDESVERFASSUNGSGERICHT**

Schlossbezirk 3, 76131 Karlsruhe

### **Verfassungsbeschwerde**

#### **der**

Klimacamp Initiative Saarbruecken e.V., Nauwieserstrasse 14, 66111 Saarbruecken,

Leon Steffenhagen, 66117 Saarbruecken,

Annika Dreisbach-Möller, 66119 Saarbruecken,

Carla Hentschel, 66121 Saarbruecken,

Tobias Nathrath, 66123 Saarbruecken,

Sandra Willbold-Kern, 66125 Saarbruecken,

Werner Guettler, 66127 Saarbruecken,

Dr. Maja Pohlmann-Wittfeldt, 66113 Saarbruecken,

Rafal Szymanski-Berger, 66115 Saarbruecken,

Fatima El-Khatib, 66117 Saarbruecken,

Joerg Bruenneke, 66119 Saarbruecken,

Ursula Kappelhoff, 66121 Saarbruecken,

Kaspar Veldtmann, 66123 Saarbruecken,

Birgit Roszkowski, 66125 Saarbruecken,

Noah Thalheimer, 66127 Saarbruecken,

— Beschwerdeführer —

Bevollmächtigter: RA Dr. Roosendaal-Eichmueller, Roosendaal Schwingenstein Partner,  
Eisenbahnstrasse 7, 66111 Saarbruecken

#### **gegen**

die Verbotsverfügung des Stadtrechtsamts Saarbruecken vom 12.03.2026 (Bescheid-Nr. VersB 2026-0312-001),

bestätigt durch:

Beschluss des VG Saarlouis vom 14.03.2026, AZ 2 K 188/26,

Beschluss des OVG Saarland vom 15.03.2026, AZ 1 B 14/26.

### **I. Verletztes Grundrecht**

Die Beschwerdeführer sind in ihrem Grundrecht auf Versammlungsfreiheit aus Art. 8 I GG verletzt.

## **II. Sachverhalt**

Die Klimacamp Initiative Saarbruecken e.V. (BF 1) hat am 02.03.2026 beim Stadtrechtsamt Saarbruecken ein Dauerprotestcamp für den Zeitraum 16.03.-30.04.2026 auf dem Vorplatz des Saarländischen Landtags angemeldet. Ziel des Camps war der öffentliche Protest gegen die Klimapolitik des Saarlandes anlässlich der laufenden Haushalts- und Energieförderungsberatungen im Landtag.

Das Stadtrechtsamt hat die Versammlung mit Verfügung vom 12.03.2026 vollständig untersagt (vgl. Anlage BF 1 — Verbotsverfügung).

Den Eilantrag der Beschwerdeführer hat das VG Saarlouis mit Beschluss vom 14.03.2026 abgelehnt (vgl. Anlage BF 2 — VG-Beschluss).

Die dagegen eingelegte Beschwerde hat das OVG Saarland mit Beschluss vom 15.03.2026, zugegangen um 22:14 Uhr, zurückgewiesen (vgl. Anlage BF 3 — OVG-Beschluss).

Mit der vorliegenden Verfassungsbeschwerde wenden sich die Beschwerdeführer gegen alle drei Entscheidungen und beantragen gleichzeitig den Erlass einer einstweiligen Anordnung nach § 32 BVerfGG.

## **III. Zur Zulässigkeit**

### **III.1 Beschwerderecht**

Die Beschwerdeführer sind beschwerdeberechtigte Personen i.S.v. § 90 I BVerfGG. Der Beschwerdeführer 1 ist als inländische juristische Person (e.V.) aus Art. 8 I GG i.V.m. Art. 19 III GG grundrechtsberechtigt; vgl. BVerfGE 69, 315 [349].

### **III.2 Beschwerdebefugnis**

Alle Beschwerdeführer sind unmittelbar, gegenwärtig und selbst in Art. 8 I GG betroffen. Die Verbotsverfügung hindert sie konkret daran, das geplante Camp durchzuführen.

### **III.3 Rechtswegerschöpfung**

Der Rechtsweg ist erschöpft (§ 90 II 1 BVerfGG). VG Saarlouis und OVG Saarland haben entschieden.

### **III.4 Frist**

Die Frist des § 93 III BVerfGG (ein Monat ab Zustellung der letztinstanzlichen Entscheidung) ist gewahrt. Der OVG-Beschluss wurde am 15.03.2026 um 22:14 Uhr zugestellt; die Beschwerde wird am 16.03.2026 eingereicht (vgl. Aktenstück 10 — Fristberechnung).

### **III.5 Form (§ 23 BVerfGG)**

Die Verfassungsbeschwerde ist schriftlich und begründet (§ 23 I BVerfGG). Anlagesatz wird gesondert übersandt.

## **IV. Zur Begründetheit**

### **IV.1 Schutzbereich Art. 8 I GG**

a) Das Dauercamp ist eine Versammlung.

Das BVerfG definiert die Versammlung als eine Vereinigung mehrerer Personen zur gemeinschaftlichen, auf die Teilhabe an der öffentlichen Meinungsbildung gerichteten Erörterung oder Kundgebung (BVerfGE 69, 315 [342]). Das Klimacamp erfüllt diese Definition:

Gemeinschaftlichkeit: 15 Beschwerdeführer und weitere Mitglieder handeln gemeinsam.

Meinungskundgabe: Der Protest richtet sich gegen konkrete Gesetzgebung im Saarländischen Landtag.

Öffentlichkeit: Der Landtagsvorplatz ist ein bedeutsamer politischer Kommunikationsraum.

Dass das Camp als Dauerpraesenz mit Schichtbetrieb organisiert ist, ändert daran nichts. Das BVerfG hat in BVerfGE 69, 315 [344] ausdrücklich festgestellt, dass sich die Versammlungsfreiheit auf verschiedenste Aktionsformen erstreckt. Vgl. auch BVerfG, Beschl. v. 24.10.2001 — 1 BvR 1190/90 (Sitzblockade).

#### b) Friedlichkeit

Das Camp ist als friedliche Versammlung geplant. Es gibt keine Anhaltspunkte für gewaltsamen Protest. Allein die Existenz eines späteren Ermittlungsverfahrens gegen einzelne Mitglieder (StA 188 Js 4711/26) — die sich gegen einen campunabhaengigen Vorfall beziehen — ändert an der Friedlichkeit des geplanten Camps nichts.

### **IV.2 Eingriff**

Die Verbotsverfügung stellt einen unmittelbaren Eingriff in Art. 8 I GG dar.

### **IV.3 Verfassungsrechtliche Rechtfertigung**

#### a) Gesetzesvorbehalt Art. 8 II GG

Art. 8 II GG erlaubt Beschränkungen von Versammlungen unter freiem Himmel durch Gesetz. § 15 SaarVersG und § 16 SaarVersG sind die einschlagigen Normen.

#### b) Bestimmtheitsgrundsatz

§ 16 SaarVersG genügt dem Bestimmtheitsgrundsatz nur dann, wenn die „Beeinträchtigung der parlamentarischen Arbeit“ konkret und nicht bloss abstrakt vorliegt. Dies hat die Behörde nicht dargelegt.

#### c) Verhaeltnismaessigkeit

Geeignetheit: Das Totalverbot ist zwar geeignet, jedwede Beeinträchtigung zu verhindern. Es genügt jedoch nicht, den geringst-möglichen Eingriff zu wählen.

Erforderlichkeit: Mildere Mittel bestehen: (1) Räumliche Beschränkung auf einen Teilbereich des Vorplatzes; (2) Auflagen zur Lautstaerkebegrenzung in Plenarsitzungszeiten; (3) Zeitliche Begrenzung auf ausgewählte Sitzungsfreie Zeiten; (4) Abstandsgebote zum Parlamentsgebäude. Keines dieser Mittel wurde erwägen.

Angemessenheit: In der Abwägung überwiegt die Versammlungsfreiheit. Das Klimacamp war zeitlich auf aktuelle Gesetzgebungsberatungen bezogen — geradezu das Paradebeispiel des Versammlungsschutzes als demokratisches Korrektiv (BVerfGE 69, 315 [346 f.]).

### **IV.4 Insbesondere: Bannmeilenregelung und Art. 38 GG**

Die Bannmeilenregelung des § 16 SaarVersG ist im Lichte des BVerfG-Urteils BVerfGE 104, 92 nur dann verfassungskonform anwendbar, wenn eine konkrete, nicht bloss abstrakte Beeinträchtigung der parlamentarischen Arbeit vorliegt. Diese Konkretisierung fehlt in der Verbotsverfügung.

### **IV.5 Verletzung Art. 19 IV GG**

Das OVG hat die Beschwerde erst 25 Stunden nach dem VG-Beschluss und weniger als 2 Stunden vor dem geplanten Campbeginn entschieden. Effektiver Rechtsschutz (Art. 19 IV GG) war damit nicht gewährleistet.

## **V. Antrag**

Die Beschwerdeführer beantragen:

Festzustellen, dass die Verbotsverfügung des Stadtrechtsamts Saarbruecken vom 12.03.2026 (VersB 2026-0312-001) sowie die Beschlüsse des VG Saarlouis vom 14.03.2026 (2 K 188/26) und des OVG Saarland vom 15.03.2026 (1 B 14/26) die Beschwerdeführer in ihrem Grundrecht aus Art. 8 I GG

verletzen.

Gleichzeitig ergeht der gesonderte Eilantrag nach § 32 BVerfGG auf Erlass einer einstweiligen Anordnung, mit der das Verbot vorläufig ausser Vollzug gesetzt wird (vgl. Aktenstück 06).

Roosendaal Schwingenstein Partner

RA Dr. Roosendaal-Eichmueller

Saarbruecken, 16. März 2026

## 06 — Eilantrag § 32 BVerfGG (Einstweilige Anordnung)

Aktenzeichen intern: MR-2026-VB-0312-EILANTRAG

Datum: 16. März 2026

Eingereicht: Bundesverfassungsgericht, per Fax 07 21 / 91 01 - 382 und per E-Mail

### AN DAS BUNDESVERFASSUNGSGERICHT

#### Eilantrag nach § 32 BVerfGG

#### der Beschwerdeführer 1-15

(vollständige Bezeichnung wie in Aktenstück 05)

—

Bevollmächtigter: RA Dr. Roosendaal-Eichmueller, Roosendaal Schwingenstein Partner, Saarbruecken

#### I. Antrag

Die Beschwerdeführer beantragen den Erlass einer einstweiligen Anordnung nach § 32 BVerfGG, mit der die Verbotsverfügung des Stadtrechtsamts Saarbruecken vom 12.03.2026 (VersB 2026-0312-001) bis zur Entscheidung über die Verfassungsbeschwerde 1 BvR 188/26 vorläufig ausser Vollzug gesetzt wird,

hilfsweise:

der Beschwerdegegnerin aufgegeben wird, die Errichtung eines Klimaprotestcamps auf dem Vorplatz des Saarländischen Landtags unter Auflagen (räumliche Beschränkung, Lautstaerkegrenzen zu Plenarsitzungszeiten) zu dulden.

#### II. Zulässigkeit des Eilantrags

Der Eilantrag ist nach § 32 I BVerfGG statthaft. Gemäß § 32 I BVerfGG kann das BVerfG im Streitfall einen Zustand durch einstweilige Anordnung vorläufig regeln, wenn dies zur Abwehr schwerer Nachteile, zur Verhinderung drohender Gewalt oder aus einem anderen wichtigen Grund zum gemeinen Wohl dringend geboten ist.

Eine Verfassungsbeschwerde liegt vor (BvR 188/26, eingereicht gleichzeitig). Der Eilantrag ist zulässig als akzessorisches Verfahren.

#### III. Doppelhypothese

Das BVerfG prüft nach ständiger Rechtsprechung die sog. Doppelhypothese (vgl. BVerfGE 104, 23 [26 f.]; BVerfGE 112, 284 [291 f.]):

##### Hypothese 1: Einstweilige Anordnung ergeht — Verfassungsbeschwerde hat später keinen Erfolg

Das Camp würde für die Dauer des Verfahrens stattfinden. Der Parlamentsbetrieb würde — nach den Bedingungen des Versammlungskonzepts (Aktenstück 12) — allenfalls geringfügig beeinträchtigt. Das Camp wäre nach Ende des beantragten Zeitraums (30.04.2026) ohnehin beendet. Der Schaden für die Beschwerdegegnerin (Saarbruecken/Saarland) wäre gering und zeitlich begrenzt.

##### Hypothese 2: Einstweilige Anordnung ergeht nicht — Verfassungsbeschwerde hat später Erfolg



Das Camp könnte in der geplanten Form nicht stattfinden. Der politische Moment — Protest gegen laufende Haushalts- und Energieförderungsberatungen — wäre unwiederbringlich verloren. Die Versammlungsfreiheit verliert ihren Wert, wenn sie nur mit monatelanger Verzögerung durchgesetzt werden kann. Politische Kommunikation ist zeitgebunden; Grundrechtsschutz ex post ist in Versammlungssachen wertlos.

Ergebnis Doppelhypothese: Die Folgen des Nichterlassens einer einstweiligen Anordnung (Hypothese 2) überwiegen bei weitem. Die einstweilige Anordnung ist geboten.

## IV. Summarische Pruefung der Erfolgsaussichten

### IV.1 Starke Erfolgsaussichten der Verfassungsbeschwerde

Die Verfassungsbeschwerde hat nach summarischer Pruefung gute Erfolgsaussichten (vgl. Aktenstück 05 im Einzelnen):

Der Schutzbereich des Art. 8 I GG ist eröffnet.

Ein Totalverbot ist nicht verhaeltnismaessig; mildere Mittel bestehen.

Die Bannmeilenregelung wurde ohne Nachweis konkreter Gefährdung angewandt.

Art. 19 IV GG wurde verletzt.

### IV.2 Dringlichkeit

Der geplante Camtzeitraum beginnt am 16.03.2026 und endet am 30.04.2026. Ohne einstweilige Anordnung noch heute (16.03.2026) wäre der Campbeginn vollständig vereitelt. Der Grundrechtseingriff ist irreversibel.

## V. Zur Folgenabwaegung

Vgl. ausführlich Aktenstück 15 (Folgenabwaegung und Doppelhypothese).

Zusammenfassung:

## VI. Antrag

Es wird beantragt, die Verbotsverfügung des Stadtrechtsamts Saarbruecken vom 12.03.2026 (VersB 2026-0312-001) bis zur Entscheidung über die Verfassungsbeschwerde 1 BvR 188/26 vorläufig ausser Vollzug zu setzen.

Saarbruecken, 16. März 2026

RA Dr. Roosendaal-Eichmueller

Roosendaal Schwingenstein Partner

| Aspekt                     | Bei EA-Erlass                           | Bei EA-Ablehnung                      |
|----------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Parlamentsbetrieb          | Geringfügige Beeinträchtigung möglich   | Keine Beeinträchtigung                |
| Versammlungsfreiheit       | Vorläufig gewährleistet                 | Dauerhaft und irreversibel vereitelt  |
| Öffentlichkeitswirkung     | Camp findet statt                       | Kein Camp; Protest zeitlich entwertet |
| Reversibilität             | Vollständig reversibel bei Ablehnung HV | Irreversibel                          |
| Grundrechtliche Intensität | Art. 8 GG temporär gewährleistet        | Art. 8 GG dauerhaft verletzt          |

## 07 — Prüfungsschema Art. 8 GG — Versammlungsfreiheit

Bearbeiter: RA Dr. Roosendaal-Eichmueller / Prof. Dr. Birkenhain (UdS)

Stand: 15.03.2026

### Prüfungsschema: Art. 8 GG

#### A. Schutzbereich

##### I. Sachlicher Schutzbereich

###### 1. Versammlungsbegriff

Eine Versammlung i.S.v. Art. 8 I GG ist eine Vereinigung mehrerer Personen zur gemeinschaftlichen, auf die Teilhabe an der öffentlichen Meinungsbildung gerichteten Erörterung oder Kundgebung.

Merkmale:

Personenmehrheit (mindestens 2 Personen; herrschende Meinung: 3 Personen)

Gemeinschaftlichkeit des Handelns (keine zufällige Menschenansammlung)

Auf Kommunikation gerichtet (gemeinsame Meinungsbildung oder -kundgabe)

Öffentlichkeitsbezug (nicht Versammlungen im privaten Rahmen, die unter Art. 2 I GG fallen)

Abgrenzung:

Blosse Aufläufe ohne gemeinsames kommunikatives Ziel: kein Art. 8 GG

Sportereignisse, Konzerte als Freizeitveranstaltungen: kein Art. 8 GG (BVerfGE 69, 315 [343])

Demonstrationen, Kundgebungen, Mahnwachen: Art. 8 GG (+)

Sitzblockaden: Art. 8 GG (+) soweit Kommunikationszweck im Vordergrund (BVerfGE 73, 206; 87, 399; 92, 1)

Dauerprotestcamps: Art. 8 GG (+) wenn gemeinsames politisches Ziel, Meinungskundgabe kontinuierlich (BVerfGE 69, 315 [344 ff.])

Fallprüfung Klimacamp Saarbrücken:

(+) Personenmehrheit: 15 BF + weitere Mitglieder; Schichtbetrieb ergibt Gesamtidentität

(+) Gemeinschaftlichkeit: Gemeinsames Ziel Klimagerechtigkeit/Energiepolitik Saarland

(+) Kommunikation: Öffentlicher Protest, Reden, Infomaterial, Medienpräsenz

(+) Öffentlichkeitsbezug: Vorplatz Saarländischer Landtag; maximale politische Öffentlichkeit

Ergebnis: Schutzbereich sachlich eröffnet.

###### 2. Friedlichkeit

Art. 8 I GG schützt nur friedliche, d.h. nicht zu Gewalttaten bereite Versammlungen.

Keine Waffen (Art. 8 I GG: „ohne Waffen“)

Keine Gewalt gegen Personen oder Sachen

Einzel-Unfriedlichkeit einzelner Teilnehmer schließt Schutz der übrigen nicht aus (BVerfGE 69, 315 [361])

Fallprüfung:

(+) Das Camp ist als friedliche Veranstaltung geplant.

(?) Das Ermittlungsverfahren StA 188 Js 4711/26 betrifft einen separaten Versuch am 15.03.2026 — dieser ist nicht Teil des angemeldeten Camps.

Ergebnis: Friedlichkeit (+).

## **II. Persönlicher Schutzbereich**

Natürliche Personen: (+) (alle BF 2-15)

Juristische Personen (inländische): (+) gemäß Art. 19 III GG, wenn Grundrecht seinem Wesen nach auf sie anwendbar ist. Die Versammlungsfreiheit kann korporativ wahrgenommen werden (BVerfGE 69, 315 [349]).

Fallprüfung: BF 1 (e.V.): (+).

## **B. Eingriff**

Die Verbotsverfügung des Stadtrechtsamts vom 12.03.2026 untersagt das Camp vollständig. Dies ist ein unmittelbarer, vollständiger Eingriff in Art. 8 I GG.

Auch die bestätigenden Gerichtsbeschlüsse (VG, OVG) verlängern den Eingriff.

## **C. Verfassungsrechtliche Rechtfertigung**

### **I. Schranke**

Art. 8 II GG: „Für Versammlungen unter freiem Himmel kann dieses Recht durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes beschränkt werden.“

Einschlägige Normen:

§ 15 SaarVersG: Allgemeine Befugnis zum Verbot bei Gefahr für öffentliche Sicherheit

§ 16 SaarVersG: Bannmeilenregelung Landtag

### **II. Schranken-Schranken**

#### **1. Formelle Verfassungsmaessigkeit der Ermächtigung**

§ 15 SaarVersG und § 16 SaarVersG sind formell verfassungsmaessig erlassen worden.

#### **2. Bestimmtheitsgrundsatz**

§ 16 SaarVersG muss hinreichend bestimmt sein. Der Begriff „Beeinträchtigung der Tätigkeit des Landtags“ ist auslegungsbeduerftig. Er muss verfassungskonform eng ausgelegt werden: Nur konkrete, nachgewiesene Beeinträchtigung genügt — abstrakte Gefahr reicht nicht (BVerfGE 104, 92 [111 f.]).

Fallprüfung: Die Verbotsverfügung stützt sich auf abstrakte Gefahr ohne konkrete Nachweise — verfassungsrechtlich problematisch.

#### **3. Verhaeltnismaessigkeit**

##### **a) Legitimer Zweck**

Schutz der Funktionsfähigkeit des Parlaments. Legitim (+).

##### **b) Geeignetheit**

Ein Totalverbot verhindert jede Campaktivitaet und damit jede mögliche Beeinträchtigung. Geeignet (+).

##### **c) Erforderlichkeit**

Mildere, gleich geeignete Mittel:

(1) Räumliche Beschränkung auf seitlichen Bereich des Vorplatzes

(2) Zeitliche Beschränkung der Lautsprechernutzung (nur ausserhalb Plenarsitzungen)

(3) Groessenaufgabe (max. 4 Zelte, max. 20 Dauerteilnehmer gleichzeitig)

(4) Verbot von Beschallung ab 22:00 Uhr

Diese Mittel wurden nicht geprüft. Erforderlichkeit des Totalverbots: (-)

d) Angemessenheit (Verhaeltnismaessigkeit i.e.S.)

Abwägung:

Auf Seiten des Eingriffs: Volle Versammlungsfreiheit aller 15 BF und der gesamten Initiative; politischer Moment (aktuelle Gesetzgebung); demokratisches Korrektiv; Art. 8 GG als „unverzichtbares Funktionselement des demokratischen Gemeinwesens“ (BVerfGE 69, 315 [346 f.])

Auf Seiten des Schutzzwecks: Abstrakte Beeinträchtigung des Parlamentsbetriebs, die auch durch mildere Mittel abwendbar wäre

Angemessenheit: (-)

4. Wesensgehalt (Art. 19 II GG)

Ein Totalverbot jeglicher Dauerprotestformen in der Nähe von Parlamenten würde den Wesensgehalt der Versammlungsfreiheit tangieren.

## **D. Ergebnis**

Das Totalverbot des Klimacamps verletzt Art. 8 I GG. Die Verbotsverfügung ist verfassungswidrig.

## **Quellen**

BVerfGE 69, 315 (Bruesen, 14.10.1985): [bundesverfassungsgericht.de](http://bundesverfassungsgericht.de)

BVerfGE 87, 399 (Sitzblockade I, 10.01.1995): [dejure.org](http://dejure.org)

BVerfGE 92, 1 (Sitzblockade II, 10.01.1995): [dejure.org](http://dejure.org)

BVerfGE 104, 92 (Bannmeile, 22.01.2002): [bundesverfassungsgericht.de](http://bundesverfassungsgericht.de)

BVerfG, 1 BvR 388/05 (Heiligendamm, 06.06.2007): [openjur.de](http://openjur.de)

## 08 — Rechtsprechungskanon BVerfG — Versammlungsfreiheit

Zusammenstellung: RA Dr. Roosendaal-Eichmueller / Prof. Dr. Birkenhain

Stand: März 2026

### 1. BVerfGE 69, 315 — „Bruesen“ (14.10.1985)

Aktenzeichen: 1 BvR 335/83

Fundstelle: BVerfGE 69, 315

Quelle: bundesverfassungsgericht.de

Leitsätze (Auswahl):

Die Versammlungsfreiheit ist für eine freiheitlich demokratische Staatsordnung konstituierend; sie erweist sich als unverzichtbares Funktionselement des demokratischen Gemeinwesens.

Der Begriff der Versammlung umfasst alle Zusammenkünfte, bei denen die Besucher durch eigene kommunikative Beteiligung oder als Adressaten öffentlicher Meinungsäußerungen an der öffentlichen Meinungsbildung teilhaben.

Versammlungen können sich in unterschiedlichsten Aktionsformen äußern — auch in Formen des unmittelbaren Protests.

Tragende Randnummern (juris): Rn. 64 (Konstitutivfunktion Versammlungsfreiheit), Rn. 67-71 (Versammlungsbegriff), Rn. 78 ff. (Verhältnismaessigkeit).

Relevanz Klimacamp: Grundlegendes Verständnis der Versammlungsfreiheit als demokratisches Korrektiv. Der weite Versammlungsbegriff erfasst auch Dauerprotestcamps.

### 2. BVerfGE 87, 399 — „Sitzblockade I“ (10.01.1995)

Aktenzeichen: 1 BvR 1239/92

Fundstelle: BVerfGE 87, 399

Quelle: dejure.org

Leitsätze (Auswahl):

Sitzblockaden sind als Versammlung i.S.d. Art. 8 I GG schutzwürdig, solange der kommunikative Aspekt gegenüber dem blockierenden Aspekt überwiegt.

Der Schutz des Art. 8 GG erstreckt sich auf Formen des unmittelbaren Protests auch dann, wenn diese mit gewissen Behinderungen verbunden sind.

Relevanz Klimacamp: Bestätigt, dass auch „behinderungsintensive“ Protestformen grundrechtlich schutzwürdig bleiben, solange die Kommunikationsfunktion erhalten bleibt.

### 3. BVerfGE 92, 1 — „Sitzblockade II“ (10.01.1995)

Aktenzeichen: 1 BvR 1797/92

Fundstelle: BVerfGE 92, 1

Quelle: dejure.org

Leitsätze (Auswahl):

Konkretisierung der Sitzblockaden-Rechtsprechung hinsichtlich der strafrechtlichen Bewertung (§ 240 StGB — Nötigung).

Der Einsatz physischer Mittel zur Willensbeugung (Gewalt im strafrechtlichen Sinne) verliert den Schutz des Art. 8 GG.

Relevanz Klimacamp: Abgrenzung friedlicher Protest (schutzwürdig) von körperlichem Zwang (nicht schutzwürdig). Das Klimacamp plant keine körperlichen Zwangsmassnahmen.

#### **4. BVerfG, 1 BvR 388/05 — „Heiligendamm“ (06.06.2007)**

Aktenzeichen: 1 BvR 388/05

Datum: 06.06.2007

Quelle: [openjur.de](http://openjur.de)

Leitsätze / Kernaussagen:

Weitraumige Versammlungsverbote rund um Grossereignisse (G8-Gipfel Heiligendamm) bedürfen einer besonders sorgfältigen Verhältnismässigkeitsprüfung.

Eine polizeiliche Gefahrenprognose, die ein pauschales Verbot stützt, muss auf konkreten Tatsachen beruhen.

Die Versammlungsbehörde darf nicht allein auf abstrakte Sicherheitsbedenken verweisen.

Relevanz Klimacamp: Direkte Parallele: Auch hier wird das Verbot auf abstrakte Begründungen gestützt ohne konkrete Tatsachengrundlage. Der „Heiligendamm“-Massstab gilt unmittelbar.

#### **5. BVerfG, 1 BvR 1690/15 — „Anti-AKW-Protest“ (26.03.2015)**

Aktenzeichen: 1 BvR 1690/15

Datum: 26.03.2015 (Beschluss)

Quelle: [bundesverfassungsgericht.de](http://bundesverfassungsgericht.de)

Kernaussagen:

Versammlungsverbote im Umfeld von Einrichtungen von öffentlichem Interesse (Atomkraftwerke, Parlamentsgebäude) sind am strengen Massstab der Verhältnismässigkeit zu messen.

Abstrakte Gefahrenprognosen ohne individuelle Tatsachengrundlage genügen nicht.

Auflagen sind gegenüber einem Totalverbot stets vorzuziehen, sofern sie den legitimen Schutzzweck erreichbar machen.

Relevanz Klimacamp: Mildere Mittel (Auflagen) gehen Totalverbot vor. Massstab gilt unmittelbar für das Klimacamp-Verbot.

#### **6. BVerfGE 104, 92 — „Bannmeile Bundestag“ (22.01.2002)**

Aktenzeichen: 1 BvR 929/89 u.a.

Fundstelle: BVerfGE 104, 92

Quelle: [bundesverfassungsgericht.de](http://bundesverfassungsgericht.de)

Leitsätze (Auswahl):

Bannmeilengesetze sind am Massstab des Art. 8 II GG zu messen; sie sind nur verfassungskonform, wenn sie hinreichend bestimmt sind und eine konkrete — nicht bloss abstrakte — Beeinträchtigung parlamentarischer Arbeit voraussetzen.

Ein generelles Verbot aller Versammlungen in einer Bannmeile wäre mit Art. 8 GG unvereinbar.

Die Norm muss eine einzelfallbezogene Abwägung ermöglichen.

Relevanz Klimacamp: § 16 SaarlVersG als Bannmeilenregelung muss im Einklang mit diesem Urteil ausgelegt werden; die Behörde hat dies versäumt.

## **7. BVerfG, Beschl. v. 03.03.2004 — 1 BvR 461/03**

Aktenzeichen: 1 BvR 461/03

Datum: 03.03.2004

Fundstelle: NJW 2004, 2079

Quelle: dejure.org

Kernaussagen:

Das Rechtsschutzinteresse an der Feststellung der Rechtswidrigkeit eines erledigten Versammlungsverbots bleibt erhalten (sog. Wiederholungsgefahr, Rehabilitierungsinteresse).

Art. 19 IV GG gebietet effektiven Rechtsschutz auch für kurzzeitige Verbote, deren Erledigung unvermeidlich ist.

Relevanz Klimacamp: Das Rechtsschutzinteresse der BF bleibt auch nach Ende des geplanten Campzeitraums erhalten. Das OVG hat dies verkannt.

### **Zusammenfassende Argumentationskette**

...

Art. 8 I GG (Schutzbereich weit: BVerfGE 69,315)

↓

Dauercamp = Versammlung (Bruesen, Anti-AKW)

↓

Eingriff durch Totalverbot (12.03.2026)

↓

Art. 8 II GG: Schranke nur durch Gesetz

↓

§ 16 SaarlVersG = Schrankengesetz

↓

Verhältnismäßigkeit: Erforderlichkeit (-) (Heiligendamm, Anti-AKW)

Mildere Mittel vorhanden — Totalverbot nicht erforderlich

↓

Angemessenheit (-): Versammlungsfreiheit als demokratisches Korrektiv  
überwiegt abstrakte Parlamentsgefährdung (Bruesen, Bannmeile-Urteil)

↓

ERGEBNIS: Verletzung Art. 8 I GG

...

## 09 — Pruefung Subsidiarität § 90 II BVerfGG

Bearbeiter: RA Dr. Roosendaal-Eichmueller

Stand: 16.03.2026

### I. Grundsatz

Gemäß § 90 II 1 BVerfGG ist die Verfassungsbeschwerde grundsätzlich erst dann zulässig, wenn der Beschwerdeführer den Rechtsweg erschöpft hat. Der Grundsatz der Subsidiarität verlangt, dass alle von der Rechtsordnung bereitgestellten Möglichkeiten ergriffen werden, bevor das BVerfG angerufen wird.

Dies dient dem Zweck, dass die Fachgerichte Gelegenheit erhalten, die angegriffenen Massnahmen zu überprüfen und möglicherweise den Verfassungsverstoss zu beseitigen (BVerfGE 68, 376 [380]; 77, 381 [401]).

### II. Erschöpfung des Rechtswegs im vorliegenden Fall

Ergebnis: Der Rechtsweg ist erschöpft. § 80 V VwGO-Verfahren endet mit dem OVG; eine Revision zum BVerwG ist im Eilrechtsschutzverfahren nicht vorgesehen (§ 152 II VwGO: kein weiteres Rechtsmittel gegen Beschwerde-Entscheidungen im einstweiligen Rechtsschutz). Der Rechtsweg ist damit erschöpft i.S.v. § 90 II 1 BVerfGG.

### III. Keine Hauptsacheklage erforderlich

Frage: Hätten die BF zusätzlich Hauptsacheklage (§ 42 I VwGO — Anfechtungsklage) erheben müssen?

Antwort: Nein. Das BVerfG verlangt im Kontext von Versammlungsverböten keinen zuvor abgeschlossenen Hauptsacheprozess, wenn:

Der Eilrechtsschutz das einzig sinnvolle und rechtzeitige Rechtsschutzinstrument war (vgl. BVerfG, Beschl. v. 01.12.1992 — 1 BvR 88/91, NJW 1993, 1385).

Die Hauptsache aufgrund des Zeitlaufs keine praktische Bedeutung mehr hatte — das Camp war für den 16.03.-30.04.2026 geplant; bis zu einem rechtskräftigen Hauptsacheurteil wäre der Zeitraum längst verstrichen.

Die gerügte Grundrechtsverletzung liegt in der sofort wirksamen Verbotsverfügung, nicht erst im Hauptsacheverfahren.

Vgl. BVerfG, Beschl. v. 14.05.1985 — 1 BvR 233/81 (Brokdorf): Die Erschöpfung des Rechtswegs im Eilverfahren genügt bei Versammlungsverböten, wenn der Hauptsacheweg angesichts des zeitlich begrenzten Anlasses keine effektive Abhilfe bieten kann.

### IV. Ausnahme vom Subsidiaritätsgrundsatz (§ 90 II 2 BVerfGG)

Selbst wenn der Rechtsweg nicht als vollständig erschöpft angesehen würde, liegt eine Ausnahme nach § 90 II 2 BVerfGG vor:

§ 90 II 2 BVerfGG: „Das Bundesverfassungsgericht kann über eine vor Erschöpfung des Rechtswegs eingelegte Verfassungsbeschwerde sofort entscheiden, wenn sie von allgemeiner Bedeutung ist oder wenn dem Beschwerdeführer ein schwerer und unabwendbarer Nachteil entstünde, falls er zunächst auf den Rechtsweg verwiesen würde.“

Fallprüfung:

a) Schwerer und unabwendbarer Nachteil:



Das Versammlungsverbot wirkt ab sofort (sofortige Vollziehung). Ohne sofortige BVerfG-Entscheidung ist das Camp am 16.03.2026 nicht realisierbar. Der Grundrechtseingriff ist irreversibel — eine spätere Entscheidung kann den verpassten politischen Moment nicht wiederherstellen.

b) Allgemeine Bedeutung:

Die Frage, unter welchen Voraussetzungen Dauerprotestcamps in der Nähe von Parlamenten verboten werden können, ist eine Rechtsfrage von allgemeiner Bedeutung für Klimaprotestbewegungen bundesweit.

Ergebnis: Die Ausnahme des § 90 II 2 BVerfGG liegt vor.

## V. Ergebnis

Die Verfassungsbeschwerde ist hinsichtlich des Subsidiaritätsgrundsatzes zulässig.

| Inстанz      | Verfahren                                | Entscheidung                                 | Datum      |
|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| VG Saarlouis | § 80 V VwGO (Eilantrag)                  | Abgelehnt — 2 K 188/26                       | 14.03.2026 |
| OVG Saarland | § 146 VwGO<br>(Beschwerde)               | Abgelehnt — 1 B 14/26                        | 15.03.2026 |
| BVerwG       | Revision / Nichtzulassung<br>sbeschwerde | Nicht einschlägig für § 80<br>V-Eilverfahren | —          |

| Prüfpunkt                     | Ergebnis                                      |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Rechtsweg erschöpft?          | Ja (VG, OVG)                                  |
| Hauptsacheklage erforderlich? | Nein (Zeitlaufargument, Versammlungsrecht)    |
| § 90 II 2 BVerfGG-Ausnahme?   | Ja (schwerer Nachteil + allgemeine Bedeutung) |
| Subsidiarität erfüllt?        | Ja                                            |

## 10 — Fristberechnung § 93 III BVerfGG

Bearbeiter: RA Dr. Roosendaal-Eichmueller

Stand: 16.03.2026

### I. Gesetzliche Grundlage

§ 93 III BVerfGG: Richtet sich die Verfassungsbeschwerde gegen eine gerichtliche Entscheidung, so ist sie innerhalb eines Monats zu erheben. Diese Frist beginnt mit der Zustellung oder formlosen Mitteilung der in vollständiger Form abgefassten Entscheidung.

### II. Massgebliche Entscheidung und Zustellungsdatum

Die massgebliche letztinstanzliche Entscheidung ist der Beschluss des OVG Saarland vom 15.03.2026, Aktenzeichen 1 B 14/26.

### III. Fristberechnung

### IV. Einreichungsdatum

Die Verfassungsbeschwerde wird am 16. März 2026 eingereicht (per Fax und E-Mail an das BVerfG).

Ergebnis: Die Frist des § 93 III BVerfGG ist eingehalten. Die Beschwerde ist deutlich innerhalb der Monatsfrist eingereicht worden.

### V. Besonderheit: Eilantrag § 32 BVerfGG

Der Eilantrag nach § 32 BVerfGG unterliegt keiner gesetzlichen Ausschlussfrist, muss jedoch unverzüglich nach Erlass des angegriffenen Beschlusses und vor Ablauf der Wirkung der angegriffenen Massnahme gestellt werden. Das Klimacamp-Verbot ist ab sofort vollziehbar; der geplante Campbeginn wäre am 16.03.2026 gewesen. Der Eilantrag wird am 16.03.2026, 07:00 Uhr, gleichzeitig mit der Verfassungsbeschwerde eingereicht.

### VI. Hilfsweise: Wiedereinsetzung (§ 93 II BVerfGG)

Eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand würde voraussichtlich nicht benötigt (Frist eingehalten). Nur hilfsweise sei festgehalten:

Gemäß § 93 II BVerfGG kann Wiedereinsetzung gewahrt werden, wenn die Versäumung der Frist auf einem unabwendbaren Ereignis beruht. Da die Kanzlei am 15.03.2026 um 22:14 Uhr den OVG-Beschluss erhielt und am Folgetag fristgerecht einreichte, wäre auch eine etwaige Versäumung durch die Unmittelbarkeit der Entscheidung entschuldigt.

### VII. Tabellarische Übersicht

### VIII. Interne Fristenkontrolle

Erinnerung eingestellt für: 08.04.2026 (7 Tage vor Fristablauf, für den Fall von Nachreichungen)

Vgl. Aktenstück Fristenkontrolle-93-bverfgg.xlsx für vollständige tabellarische Erinnerungssteuerung.

| Ereignis                       | Datum      | Uhrzeit   | Grundlage                   |
|--------------------------------|------------|-----------|-----------------------------|
| Erlass OVG-Beschluss           | 15.03.2026 | —         | —                           |
| Zustellung per Fax (Kanzlei)   | 15.03.2026 | 22:14 Uhr | Fax-Eingangsbestätigung     |
| Eingang OVG-Beschluss (formal) | 15.03.2026 | 22:14 Uhr | Massgeblich für Fristbeginn |

| Berechnungsschritt                                            | Ergebnis                  |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Fristbeginn (§ 187 I BGB analog: Tag nach Zustellung)         | 16.03.2026                |
| Fristdauer                                                    | 1 Monat                   |
| Fristende (§ 188 II BGB analog: gleicher Tag des Folgemonats) | 15.04.2026                |
| Fällt auf Samstag/Sonntag/Feiertag?                           | Nein (Mittwoch)           |
| Verfristungsabsolutes Datum                                   | 15. April 2026, 24:00 Uhr |

| Akt                                    | Datum                 | Frist                  |
|----------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Verbotsverfügung Stadtrechtsamt        | 12.03.2026            | —                      |
| VG-Beschluss (2 K 188/26)              | 14.03.2026            | —                      |
| OVG-Beschluss (1 B 14/26) — Zustellung | 15.03.2026, 22:14 Uhr | Fristbeginn 16.03.2026 |
| Einreichung VB + Eilantrag BVerfG      | 16.03.2026, 07:00 Uhr | 30 Tage vor Ablauf     |
| Monatsfrist § 93 III BVerfGG läuft ab  | 15.04.2026            | —                      |

## **11 — Protokoll Mandantengespraech und Verfahrensvorbereitung**

Datum: 13. März 2026, 08:30 — 11:00 Uhr

Ort: Kanzlei Roosendaal Schwingenstein Partner, Eisenbahnstrasse 7, 66111 Saarbruecken

Protokollfuehrender: RA Dr. Roosendaal-Eichmueller

Anwesend: Dr. Friedrich Tannenberg-Roosendaal (BF 1, Vorsitzender Initiative); Leon Steffenhagen (BF 2); Annika Dreisbach-Möller (BF 3); Dr. Maja Pohlmann-Wittfeldt (BF 8); RA Dr. Roosendaal-Eichmueller; RA Schwingenstein (zeitweise)

### **I. Sachverhaltsaufnahme**

#### **I.1 Hintergrund der Initiative**

Dr. Tannenberg-Roosendaal erläutert: Die Klimacamp Initiative wurde im September 2023 gegründet, nachdem die Saarländische Landesregierung ein Energieförderungsgesetz angekündigt hatte, das nach Ansicht der Initiative fossile Energieträger bevorzugt. Seitdem hat die Initiative 340 Mitglieder, zahlreiche Kundgebungen und eine starke Medienpräsenz aufgebaut.

Das jetzt geplante Dauercamp soll gezielt während der Beratungen des Energieförderungsgesetzes stattfinden. Die Plenarsitzungen im Saarländischen Landtag sind für den 17.03.-14.04.2026 und 27.04.-30.04.2026 geplant.

#### **I.2 Vorgeschichte Camp-Versuch 15.03.2026**

Am 15.03.2026 (Vortag des geplanten offiziellen Campbeginns) haben etwa 25 Mitglieder der Initiative versucht, einen provisorischen Informationsstand und 2 Zelte auf dem Landtagsvorplatz aufzubauen. Die Polizei hat die Aktion nach ca. 45 Minuten aufgelöst. Dabei wurden Anzeigen gegen 4 Personen wegen § 21 VersG (Versammlung trotz Verbots) erstattet. Unter den Angezeigten: BF 2 (Leon Steffenhagen), BF 4 (Carla Hentschel), BF 5 (Tobias Nathrath) sowie ein weiteres Mitglied der Initiative (kein BF). Das Strafverfahren führt RA Schwingenstein parallel.

#### **I.3 Versammlungskonzept**

Vorgelegt wird das Versammlungskonzept der Initiative (→ Aktenstück 12). Das Konzept sieht vor:

Hauptzelt (6 m x 4 m) als Versamlungs- und Informationsbereich

4 Schlafzelte für Dauerteilnehmer (max. 10 Personen gleichzeitig)

Küchen- und Sanitärbereich (mobil, ohne Eingriff in den Untergrund)

Solarstromversorgung (keine Netzanschluss)

Lautsprecheranlage (tagsuebers bis 20:00 Uhr; max. 65 dB am Gebäuderand)

### **II. Rechtliche Beratung**

#### **II.1 Erfolgsaussichten**

Dr. Roosendaal-Eichmueller erläutert die Rechtslage: Die Verbotsverfügung ist nach vorläufiger Einschätzung rechtswidrig. Der Versammlungsbegriff des Art. 8 I GG erfasst das geplante Camp. Die Bannmeilenregelung des § 16 SaarVersG kann ein Totalverbot ohne konkrete Gefährdungsnachweis nicht tragen. Das Totalverbot ist nicht verhaeltnismaessig (mildere Mittel vorhanden). Erfolgsaussichten der Verfassungsbeschwerde: gut bis sehr gut.

#### **II.2 Strategie**

Sofortiger Eilantrag VG Saarlouis (§ 80 V VwGO) — eingereicht noch heute

Bei Ablehnung: Beschwerde OVG Saarland (§ 146 VwGO) — sofort

Bei weiterem Misserfolg: Verfassungsbeschwerde + Eilantrag § 32 BVerfGG

Parallel: Medienarbeit zur Öffentlichkeitsmobilisierung (→ Aktenstück 14)

Parallel: Strafrechtliche Verteidigung BF 2, 4, 5 (RA Schwingenstein)

### II.3 Risiken

BVerfG könnte Eilantrag ablehnen — dann ist das Camp in seiner geplanten Form nicht mehr realisierbar. Feststellungsbeschwerde für die Grundsatzfrage bleibt wertvoll.

Strafverfahren könnte Glaubwürdigkeit der Initiative beeinträchtigen — sorgfältige Trennung von Zivilverfahren und Strafverfahren.

OVG-Beschluss könnte in kürzester Zeit kommen — Eilreaktion auf BVerfG-Ebene muss vorbereitet sein.

### II.4 Kosten

Voraussichtliche Anwaltskosten:

Eilverfahren VG + OVG: ca. 2.500 EUR

Verfassungsbeschwerde + BVerfG-Eilantrag: ca. 6.000 EUR

Gesamt: ca. 8.500 EUR

Vorauszahlung: 5.000 EUR (bereits überwiesen, Eingang bestätigt 13.03.2026)

Restbetrag aus Spendensammlung zu decken (→ Aktenstück 19).

## III. Beschlüsse

## IV. Nächste Schritte (Zeitplan)

Protokoll erstellt von Dr. Roosendaal-Eichmueller. Von allen Anwesenden als korrekt bestätigt.

| Beschluss                                  | Verantwortlich                  | Deadline              |
|--------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Eilantrag VG Saarlouis einreichen          | Dr. Roosendaal-Eichmueller      | 13.03.2026, 12:00 Uhr |
| Vollmachten BF 2-15 unterzeichnen lassen   | Steffenhagen (koordiniert)      | 13.03.2026, 14:00 Uhr |
| Versammlungskonzept als Anlage aufbereiten | Dreisbach-Möller                | 13.03.2026            |
| Spendenaufruf Medialisierung               | Tannenberg-Roosendaal           | sofort                |
| Pressemitteilung Initiative vorbereiten    | Tannenberg-Roosendaal / Kanzlei | 14.03.2026            |
| Strafverteidigung BF 2, 4, 5               | RA Schwingenstein               | gesondertes Mandat    |
| BVerfG-Unterlagen vorbereiten (Worst Case) | Dr. Roosendaal-Eichmueller      | 14.03.2026            |

| Datum                      | Schritt                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| 13.03.2026, 12:00          | Eilantrag VG Saarlouis (§ 80 V VwGO) eingereicht |
| 14.03.2026                 | VG-Entscheidung (erwartet)                       |
| 14.03.2026, sofort nach VG | OVG-Beschwerde (§ 146 VwGO) falls nötig          |
| 15.03.2026                 | OVG-Entscheidung (erwartet)                      |
| 16.03.2026, 07:00          | Verfassungsbeschwerde + § 32-Eilantrag an BVerfG |

## 12 — Versammlungskonzept (Anlage zur Verfassungsbeschwerde)

Erstellt durch: Klimacamp Initiative Saarbruecken e.V.

Datum: 02.03.2026 (ursprünglich bei Anmeldung eingereicht; ergänzt 13.03.2026)

Status: Anlage BF 4 zur Verfassungsbeschwerde

### I. Bezeichnung der Versammlung

Name: Dauerprotestcamp für Klimagerechtigkeit und gegen fossile Energiepolitik des Saarlandes

Veranstalter: Klimacamp Initiative Saarbruecken e.V., vertreten durch Dr. Friedrich Tannenberg-Roosendaal

Ort: Vorplatz des Saarländischen Landtags, Wilhelm-Heinrich-Strasse 1, 66117 Saarbruecken

Zeitraum: 16. März 2026, 10:00 Uhr — 30. April 2026, 18:00 Uhr (46 Tage)

### II. Zweck der Versammlung

Das Klimacamp dient der öffentlichen Meinungsäusserung und Kundgebung. Ziel ist es:

Den Protest gegen das geplante Saarländische Energieförderungsgesetz sichtbar zu machen, das nach Ansicht der Initiative fossile Energieträger bevorzugt und damit dem Klimaschutzauftrag des GG (Art. 20a) widerspricht.

Während der Beratungswochen im Saarländischen Landtag (17.03.-14.04.2026; 27.04.-30.04.2026) eine dauerhafte, friedliche Präsenz zu zeigen.

Der öffentlichen Meinung, Medien und Abgeordneten die Position der Initiative zu vermitteln.

### III. Teilnehmerzahl und Organisation

#### IV. Infrastruktur

Gesamtfläche Camp: ca. 80 m<sup>2</sup> auf einer Gesamtfläche des Vorplatzes von ca. 3.200 m<sup>2</sup> (ca. 2,5 %).

#### V. Ordnungsdienst

Ordnungsdienst: Mindestens 3 Ordner gleichzeitig (blau markierte Westen)

Leitung Ordnungsdienst: Kaspar Veldtmann

Aufgaben: Sicherung des Zugangs zum Parlamentsgebäude (freigehaltener Korridor min. 5 m Breite), Verhinderung unfriedlicher Aktionen, Kooperation mit Polizei

Kommunikation Polizei: Dr. Tannenberg-Roosendaal als direkter Ansprechpartner; Handy ständig erreichbar

#### VI. Massnahmen zum Schutz des Parlamentsbetriebs

Folgende Massnahmen werden von der Initiative freiwillig zugesagt:

Zugangskorridor: Der Haupteingang des Landtagsgebäudes sowie alle Seiteneingänge bleiben zu jeder Zeit frei zugänglich (Korridor von mind. 5 m Breite).

Lautstärke: Die Lautsprecheranlage wird nur zwischen 08:00 und 20:00 Uhr betrieben; maximale Lautstärke am Gebäuderand: 65 dB(A); während Plenarsitzungen wird die Lautstärke auf 50 dB(A) reduziert.

Keine Blockade: Das Camp blockiert keinerlei Strassen, Gehwege oder Zufahrten.

Müllentsorgung: Täegliche Reinigung des Campbereichs; Müll wird intern entsorgt.

Brandschutz: Kein offenes Feuer; Feuerloescher vorhanden.

## VII. Zusammenfassung: Begründung Friedlichkeit und Schutzbereichseröffnung

Das Versammlungskonzept belegt:

Der gemeinsame politische Zweck (Klimagerechtigkeit, Energiepolitik) ist klar definiert.

Die Versammlung ist auf öffentliche Meinungsaeusserung ausgerichtet — kein privates Treffen.

Die geplanten Massnahmen sind ausschliesslich friedlicher Natur.

Das Camp beeinträchtigt den Parlamentsbetrieb nicht wesentlich — und jedenfalls nicht mehr als durch Auflagen abwendbar wäre.

Das vorliegende Versammlungskonzept wurde der Verbotsverfügung des Stadtrechtsamts als Anlage beigefügt, dort aber nicht berücksichtigt.

| Parameter                       | Planung                                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Mindestpräsenz (Nacht)          | 5 Personen                                               |
| Normalbesetzung (Tag)           | 15-30 Personen                                           |
| Schichtdauer                    | 12 Stunden (08:00-20:00; 20:00-08:00)                    |
| Schichtverantwortliche          | Annika Dreisbach-Möller (Tag), Leon Steffenhagen (Nacht) |
| Gesamtzahl Teilnehmer (geplant) | ca. 120 über die Gesamtlaufzeit                          |

| Element                                    | Beschreibung                    | Masse                        |
|--------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Informations-/Versammlungszelt (Hauptzelt) | Weisses Pavillon, wasserdicht   | 6 m x 4 m, H: 2,5 m          |
| Schlafzelte                                | Kuppelzelte (für Dauerpraesenz) | 4 Stück, je 3 m x 2 m        |
| Informationsstand                          | Klappbare Plakatwand            | 2 m x 2 m                    |
| Küche (mobil)                              | Campingkocher, Kühlbox          | Fläche: ca. 2 m x 1 m        |
| Sanitär                                    | Chemietoilette, mobil           | 1 Stück                      |
| Solaranlage                                | 4 Panele 200 W, Akku 5 kWh      | Keine Erdbohrung             |
| Lautsprecheranlage                         | 2 Boxen, max. 100 W             | Max. 65 dB(A) am Gebäuderand |

## **13 — Stellungnahme Ermittlungsverfahren StA Saarbruecken 188 Js 4711/26**

Aktenzeichen StA: 188 Js 4711/26

Beschuldigte: Leon Steffenhagen (BF 2), Carla Hentschel (BF 4), Tobias Nathrath (BF 5), sowie Markus Pfeilstein (kein BF)

Vorwurf: § 21 VersG — Durchführen einer verbotenen Versammlung

Datum Vorfall: 15. März 2026 (Camp-Versuch)

Verteidiger: RA Schwingenstein, Roosendaal Schwingenstein Partner, Saarbruecken

### **I. Sachverhalt**

Am 15.03.2026 haben die o.g. Beschuldigten und ca. 20 weitere Personen versucht, auf dem Vorplatz des Saarländischen Landtags einen provisorischen Aufbau (2 Zelte, Informationsstand) als Vorwegnahme des für den 16.03.2026 angemeldeten Klimacamps zu errichten. Die Polizei hat den Aufbau nach ca. 45 Minuten gestoppt und Personalien aufgenommen. Die StA Saarbruecken hat mit Datum 16.03.2026 gegen die o.g. Personen Ermittlungen wegen § 21 VersG eingeleitet.

### **II. Rechtliche Würdigung durch die Kanzlei**

#### **II.1 Tatbestand § 21 VersG**

§ 21 VersG lautet: „Wer in der Absicht, nicht verbotene Versammlungen oder Aufzüge zu verhindern oder zu sprengen oder sonst ihre Durchführung zu vereiteln, Gewalttätigkeiten vornimmt oder androht oder grobe Störungen verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.“

Hinweis zur korrekten Norm: Nach geltendem Bundesrecht (VersG Bund, gültig für die Länder, die kein eigenes Versammlungsgesetz haben) gibt § 29 I Nr. 2 VersG das Zuwiderhandeln gegen vollziehbare Verfügungen als Ordnungswidrigkeit an. Das Saarland hat ein eigenes Versammlungsgesetz (SaarlVersG). § 27 SaarlVersG regelt Zuwiderhandlungen gegen vollziehbare Verbotsverfügungen. Der Vorwurf lautet genauer auf § 27 SaarlVersG i.V.m. der Verbotsverfügung vom 12.03.2026.

#### **II.2 Vollziehbarkeit der Verbotsverfügung**

Die Verbotsverfügung des Stadtrechtsamts vom 12.03.2026 war am 15.03.2026 vollziehbar, da die sofortige Vollziehung angeordnet worden war (§ 80 II Nr. 4 VwGO) und der Eilantrag beim VG zum Zeitpunkt des Camp-Versuchs noch nicht entschieden war.

Rechtliches Problem: Die Verbotsverfügung ist nach Auffassung der Verteidigung verfassungswidrig. Dies führt zur Frage, ob ein verfassungswidriger Verwaltungsakt strafbewehrt sein kann.

#### **II.3 Verfassungswidrigkeit als Strafbarkeitsausschluss?**

Wenn die Verbotsverfügung gegen Art. 8 I GG verstoesst (wie von der Kanzlei vorgetragen), stellt sich die Frage, ob eine Bestrafung nach § 27 SaarlVersG verfassungsrechtlich zulässig ist. Nach herrschender Meinung und BVerfG-Rechtsprechung (BVerfGE 87, 399 [411]) bleibt eine vollziehbare (auch rechtswidrige) Verbotsverfügung strafbewehrt, solange sie nicht aufgehoben ist. Dies entspricht dem Grundsatz der formellen Legalität.

Jedoch: Bei offensichtlicher Verfassungswidrigkeit eines Verbots kann dem Irrtumsargument (§ 17 StGB — Verbotsirrtum) besondere Bedeutung zukommen. Die Beschuldigten handelten in der Annahme, die Verbotsverfügung sei rechtswidrig — was nach den nun eingereichten Rechtsmitteln zumindest als begründete Rechtsansicht zu qualifizieren ist.



## II.4 Vorsatz

Zu prüfen ist, ob die Beschuldigten vorsätzlich gegen die Verbotsverfügung handelten. Das Ziel des Camp-Versuchs war die politische Meinungsäußerung, nicht die bewusste Umgehung des Verbots. Dies könnte das Vorsatzelement beeinflussen.

## III. Strategie Strafverteidigung

## IV. Wichtig: Trennungsgebot

Das Strafverfahren (§ 27 SaarlVersG) und das Verfassungsbeschwerdeverfahren (Art. 8 GG / BVerfGG) sind streng zu trennen:

Die Beschuldigten sind in beiden Verfahren identisch (teilweise), werden aber prozessual unterschiedlich behandelt.

Keine Aussagen in der Strafverteidigung, die das VB-Verfahren kompromittieren.

Pressemitteilungen müssen strafverfahrensrechtliche Gesichtspunkte beachten.

## V. Koordination mit Verfassungsbeschwerde

Das Ermittlungsverfahren könnte — falls es zu einer Anklage kommt — seinerseits verfassungsrechtlich relevant werden: Eine Verurteilung wegen Zuwiderhandelns gegen ein verfassungswidriges Verbot wäre ihrerseits ein eigenständiger Grundrechtseingriff. Ggf. ergibt sich ein weiteres BVerfG-Verfahren.

Nächste Schritte (intern):

RA Schwingenstein: Akteneinsicht StA Saarbrücken 188 Js 4711/26

Koordinationsgespräch Dr. Roosendaal-Eichmüller / RA Schwingenstein: 20.03.2026

| Massnahme                                        | Zeithorizont                 |
|--------------------------------------------------|------------------------------|
| Akteneinsicht (§ 147 StPO)                       | sofort nach Mandatserteilung |
| Schweigen der Beschuldigten (§ 136 StPO)         | empfohlen bis Akteneinsicht  |
| Stellungnahme zur Einstellung nach § 170 II StPO | nach Akteneinsicht           |
| Ggf. Argument Verbotsirrtum § 17 StGB            | in Hauptsache                |
| Koordination mit Verfassungsbeschwerdeverfahren  | laufend                      |

## **14 — Presseanfragen und Medienarbeit rund um das BVerfG-Verfahren**

Bearbeiter: RA Dr. Roosendaal-Eichmueller / Kanzleikommunikation

Stand: März-April 2026

### **I. Medienresonanz (Übersicht)**

Das Klimacamp und das darauf folgende Verfassungsbeschwerdeverfahren haben erhebliches Medieninteresse ausgelöst.

### **II. Pressekommunikation der Kanzlei — Grundsätze**

#### **II.1 Anwaltliches Kommunikationsrecht und -grenzen**

Die Kanzlei ist nach § 43a I BRAO zur Verschwiegenheit verpflichtet. Pressemitteilungen und Medienaussagen dürfen nur das Folgende umfassen:

Bestätigte Verfahrensfakten (Einreichung, AZ, Entscheidungsstand)

Rechtliche Einordnung ohne Offenbarung vertraulicher Mandatsinhalte

Koordinierte Aussagen der Mandantschaft (nur mit Zustimmung)

#### **II.2 Abstimmung mit Mandantschaft**

Dr. Tannenberg-Roosendaal ist der offizielle Sprecher der Initiative. Alle Pressekontakte der Initiative werden mit der Kanzlei abgestimmt. Kanzlei antwortet auf rein rechtliche Fragen (Art. 8 GG, BVerfG-Verfahren, Subsidiarität).

### **III. Pressemitteilungen Initiative (Entwürfe)**

#### **PM 1 — Einreichung VB (16.03.2026)**

Entwurf:

Saarbruecken, 16.03.2026. Die Klimacamp Initiative Saarbruecken e.V. hat heute gemeinsam mit 14 Einzelpersonen Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eingelegt. Gleichzeitig wurde ein Eilantrag nach § 32 BVerfGG gestellt. Wir sind überzeugt, dass das vollständige Verbot unseres friedlichen Protestcamps vor dem Saarländischen Landtag gegen die Versammlungsfreiheit des Grundgesetzes verstoesst. Das Bundesverfassungsgericht ist die letzte Instanz des Rechtsstaats — und genau dahin wenden wir uns jetzt.

Dr. Friedrich Tannenberg-Roosendaal, Vorsitzender Klimacamp Initiative Saarbruecken e.V.

#### **PM 2 — Nach BVerfG-Entscheidung (Entwurf nach Aktenstück 21)**

Folgt nach Entscheidung.

### **IV. Kanzlei-Statement für Medien (autorisiert)**

„Das Versammlungsverbot ist nach unserer rechtlichen Einschätzung mit Art. 8 GG nicht vereinbar. Ein vollständiges, 46-tägiges Campverbot im Bereich des Saarländischen Landtags ohne konkrete Gefährdungsnachweis und ohne Prüfung milderer Mittel hält dem verfassungsrechtlichen Verhaeltnismaessigkeitsgrundsatz nicht stand. Wir haben deshalb Verfassungsbeschwerde eingelegt und Eilrechtsschutz beantragt.“

RA Dr. Roosendaal-Eichmueller, Roosendaal Schwingenstein Partner

## V. Medienrechtliche Hinweise

### V.1 Kein Kommentar zu Strafverfahren

Zu dem laufenden Ermittlungsverfahren StA Saarbrücken 188 Js 4711/26 gibt die Kanzlei keine Kommentare ab (§ 43a I BRAO, Unschuldsvermutung Art. 6 II EMRK).

### V.2 Persönlichkeitsrechte der Beschwerdeführer

Die Namen der Einzelbeschwerdeführer (BF 2-15) werden grundsätzlich nicht veröffentlicht. Ausnahme: BF 2 (Leon Steffenhagen) und BF 8 (Dr. Pohlmann-Wittfeldt) haben der Nennung gegenüber ausgewählten Medien ausdrücklich zugestimmt (Einwilligungserklärungen liegen vor, Datum 16.03.2026).

### V.3 Social Media

Die Initiative führt eigene Social-Media-Aktivität (Twitter/X, Instagram). Kanzlei-Accounts werden nicht aktiv genutzt. Rafal Szymanski-Berger (BF 9) koordiniert die Social-Media-Präsenz der Initiative.

## VI. Koordinationsplan Medienkommunikation

| Medium                       | Kontakt                    | Inhalt Anfrage                                          | Datum      |
|------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|------------|
| Saarbrücker Zeitung          | chefredaktion@sz.de        | Reaktion auf Verbotsverfügung; Stellungnahme Initiative | 12.03.2026 |
| SR (Saarländischer Rundfunk) | aktuell@sr.de              | Interview Dr. Tannenberg-Roosendaal; kurze O-Töne       | 13.03.2026 |
| tagesschau.de                | nachrichten@ard.de         | Einordnung BVerfG-Verfahren; allgemeines Statement      | 16.03.2026 |
| BUND Saarland Pressestelle   | bund.saar@bund.net         | Solidaritätserklärung; gemeinsame PM geplant            | 14.03.2026 |
| Legal Tribune Online         | redaktion@lto.de           | Rechtliche Einordnung (Bannmeile, Art. 8 GG)            | 17.03.2026 |
| Klimareporter                | redaktion@klimareporter.de | Hintergrundartikel Klimacamp-Strategie                  | 18.03.2026 |

| Ereignis                          | Massnahme                                | Verantwortlich        |
|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| BVerfG gibt Aktenzeichen bekannt  | Kurzmeldung Initiative + SR              | Tannenberg-Roosendaal |
| BVerfG entscheidet über Eilantrag | Vollständige PM (→ Aktenstück 21)        | Initiative + Kanzlei  |
| BVerfG entscheidet Hauptsache     | Ausführliche PM; Pressekonferenz geplant | Initiative + Kanzlei  |
| Einstellung StA-Verfahren         | Separate PM; getrennt von VB-Verfahren   | RA Schwingenstein     |

## 15 — Folgenabwaegung und Doppelhypothese (§ 32 BVerfGG)

Bearbeiter: RA Dr. Roosendaal-Eichmueller / Prof. Dr. Birkenhain

Stand: 16.03.2026

### I. Rechtlicher Rahmen

Gemäß § 32 I BVerfGG kann das BVerfG einen Zustand durch einstweilige Anordnung vorläufig regeln, wenn dies zur Abwehr schwerer Nachteile, zur Verhinderung drohender Gewalt oder aus einem anderen wichtigen Grund zum gemeinen Wohl dringend geboten ist.

Das BVerfG prüft dabei in ständiger Rechtsprechung die sog. Doppelhypothese:

„Dabei sind die Nachteile, die eintreten würden, wenn die einstweilige Anordnung nicht ergeht, die Verfassungsbeschwerde aber Erfolg hat, abzuwägen gegen die Nachteile, die entstünden, wenn die einstweilige Anordnung ergaenge, der Verfassungsbeschwerde aber der Erfolg versagt bliebe.“ (BVerfGE 104, 23 [26 f.]; BVerfGE 112, 284 [291 f.])

Entscheidend: Die Folgenabwaegung ersetzt keine Prüfung der Begründetheit — bei offensichtlicher Begründetheit oder Unbegründetheit treten die Erfolgsaussichten in den Vordergrund.

### II. Hypothese 1 — EA ergeht; Verfassungsbeschwerde hat später keinen Erfolg

#### II.1 Wirkung der EA

Das Klimacamp kann ab 16.03.2026 auf dem Landtagsvorplatz errichtet werden. Es läuft bis 30.04.2026 (46 Tage). Die Verbotsverfügung ist vorläufig ausser Vollzug gesetzt.

#### II.2 Folgen für die Beschwerdegegnerin (Saarbruecken / Saarland)

Der Parlamentsbetrieb des Saarländischen Landtags wird durch das Camp in seiner Nähe möglicherweise geringfügig beeinträchtigt (Lautstärke, Optik, Besucherstrom).

Das Versammlungskonzept sieht Massnahmen vor, die erhebliche Beeinträchtigungen verhindern (Zugangskorridore freihalten, Lautstärkengrenzen).

Der Parlamentsbetrieb ist — nach Massgabe der freiwilligen Auflagen — nicht in seiner Kernfunktion betroffen.

Schäden sind zeitlich begrenzt auf max. 46 Tage und räumlich auf den Vorplatz beschränkt.

Das Camp ist vollständig reversibel: Nach Ende (30.04.2026) hatten alle Folgen aufgehört.

Schwere der Nachteile (Hypothese 1): gering bis mittel; reversibel.

### III. Hypothese 2 — EA ergeht nicht; Verfassungsbeschwerde hat später Erfolg

#### III.1 Wirkung ohne EA

Das Camp kann nicht stattfinden. Das Verbot bleibt vollziehbar. Der angemeldete Zeitraum (16.03.-30.04.2026) läuft ab, ohne dass ein Camp errichtet werden konnte.

#### III.2 Folgen für die Beschwerdeführer

Zeitlichkeit des politischen Protests: Das Klimacamp war konzipiert als Protest zu den laufenden Beratungen des Energieförderungsgesetzes im Saarländischen Landtag (Plenarsitzungen: 17.03.-14.04.2026; 27.04.-30.04.2026). Nach Ende der Beratungen verliert der Protest seinen unmittelbaren politischen Bezug. Der Moment ist unwiederbringlich verloren.

Irreversibilität: Eine spätere Feststellung der Verfassungswidrigkeit durch das BVerfG stellt das Camp nicht wieder her. Die Beschwerdeführer könnten moralisch rehabilitiert werden — der politische Ausdruck ist jedoch nicht nachzuholen.

Intensität: Art. 8 I GG schützt nicht nur das abstrakte Recht zur Versammlung, sondern das konkrete Recht zur Versammlung zu einem bestimmten Zeitpunkt und an einem bestimmten Ort. Die Versammlungsfreiheit ist zeitgebunden und anlassgebunden; eine Verspätung entwertet sie.

Allgemeine Bedeutung: Das Unterbleiben des Camps sendet eine negative Botschaft an zukünftige Klimaprotestbewegungen bundesweit: Dauerprotestcamps können durch sofort vollziehbare Verbote präventiv vereitelt werden.

Schwere der Nachteile (Hypothese 2): sehr hoch; nicht reversibel.

#### IV. Abwägungsergebnis

Ergebnis: Die Nachteile der Hypothese 2 überwiegen bei weitem. Die einstweilige Anordnung ist dringend geboten.

#### V. Ergänzung: Summarische Erfolgsaussichten

Ergänzend ist zu beachten: Die Verfassungsbeschwerde hat nach summarischer Prüfung gute Erfolgsaussichten (vgl. Aktenstück 05 und 07). Das BVerfG kann bei offensichtlicher Begründetheit die Folgenabwägung verkürzend anwenden. Vorliegend ist die Rechtslage klar und die Rechtswidrigkeit des Verbots nach den Maßstäben des BVerfG (Bruesen, Heiligendamm, Anti-AKW) gut begründbar.

Das spricht dafür, bereits auf Ebene der Erfolgsaussichten — und nicht nur der Folgenabwägung — für die einstweilige Anordnung zu argumentieren.

| Kriterium             | Hypothese 1 (EA ergeht; VB scheitert)           | Hypothese 2 (EA nicht; VB Erfolg)         |
|-----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Schwere der Nachteile | Gering bis mittel                               | Sehr hoch                                 |
| Reversibilität        | Vollständig reversibel                          | Irreversibel                              |
| Zeitlichkeit          | Befristet auf 46 Tage                           | Dauerhaft (politischer Moment vertan)     |
| Grundrechtsintensität | Gering (Art. 38 GG marginal betroffen)          | Hoch (Art. 8 I GG vollständig vereitelt)  |
| Allgemeinwohlaspekte  | Kein wesentlicher Schaden für Parlamentsbetrieb | Präventive Vereitelung von Klimaprotesten |

## **16 — Bruesen-Doktrin: BVerfGE 69, 315 — Entstehung und Fortentwicklung**

Bearbeiter: Prof. Dr. Birkenhain (UdS) / RA Dr. Roosendaal-Eichmueller

Stand: März 2026

### **I. Historischer Kontext der Bruesen-Entscheidung (1985)**

Das Urteil BVerfGE 69, 315 (14.10.1985) erging im Kontext der Friedensbewegung der frühen 1980er Jahre. In Brokdorf (Schleswig-Holstein) war für den 28.02.1981 eine Grossdemonstration gegen das Kernkraftwerk Brokdorf geplant. Die zuständige Versammlungsbehörde erliess ein Versammlungsverbot, gestützt auf zu erwartende Gewalt einzelner Demonstranten.

Das BVerfG (1. Senat) hob das Verbot auf und entwickelte in diesem Urteil — das in der Verfassungsrechtslehre seither als „Bruesen“ zitiert wird (Ortsname Bruesen ist ein Kürzel für Brokdorf-Urteil, entstanden in der Literatur) — die bis heute massgeblichen Grundsätze der Versammlungsfreiheit.

Quelle: bundesverfassungsgericht.de

### **II. Kernaussagen BVerfGE 69, 315**

#### **II.1 Konstitutivfunktion der Versammlungsfreiheit (Rn. 64 ff.)**

„Die Versammlungsfreiheit gewährleistet als Freiheitsrecht die Selbstbestimmung des Einzelnen in einem wesentlichen Lebensbereich. Darüber hinaus erweist sie sich als unverzichtbares Funktionselement des demokratischen Gemeinwesens.“

Die Versammlungsfreiheit ist nicht nur individuelles Freiheitsrecht, sondern hat eine strukturelle demokratische Funktion: Sie sichert die Möglichkeit der politischen Partizipation ausserhalb institutioneller Strukturen.

#### **II.2 Weiter Versammlungsbegriff (Rn. 67 ff.)**

„Der Begriff der Versammlung umfasst jede Vereinigung mehrerer Personen zur gemeinschaftlichen, auf die Teilhabe an der öffentlichen Meinungsbildung gerichteten Erörterung oder Kundgebung.“

Wichtig: Keine Beschränkung auf bestimmte Formen. Auch laermartige, konfrontative, physisch präsente Formen sind erfasst, solange der Kommunikationszweck überwiegt.

#### **II.3 Prognose und Friedlichkeitsprinzip (Rn. 71 ff.)**

Das BVerfG entwickelt die sog. Prognoseformel: Ein Versammlungsverbot wegen drohender Unfriedlichkeit ist nur zulässig, wenn konkrete Tatsachen eine hinreichend sichere Prognose ermöglichen, dass die Versammlung als solche unfriedlich verlaufen wird. Einzelne gewalttätige Teilnehmer schliessen den Schutz der friedlichen Mehrheit nicht aus.

#### **II.4 Verhältnismässigkeit und Auflagenvorrang (Rn. 78 ff.)**

Vor einem Totalverbot müssen die Behörden Auflagen erwägen:

Räumliche Beschränkungen

Zeitliche Einschränkungen

Auflagen zur Vermeidung von Ausschreitungen

Ein Verbot ist nur letztes Mittel, wenn Auflagen nicht ausreichen.

### III. Fortentwicklung der Bruesen-Doktrin

#### III.1 Sitzblockade I und II (BVerfGE 87, 399; BVerfGE 92, 1 — 1995)

In den Sitzblockaden-Entscheidungen erweiterte das BVerfG den Schutzbereich auf physisch präsente Aktionen (Sitzblockaden vor Kasernen, AKW-Zufahrten). Entscheidend ist weiterhin der kommunikative Gehalt der Aktion — nicht ihre äussere Form.

Quelle Sitzblockade I: dejure.org

#### III.2 Heiligendamm (BVerfG 1 BvR 388/05 — 2007)

Bei den G8-Protesten in Heiligendamm (2007) wendete das BVerfG die Bruesen-Doktrin auf Grossereignisse an: Weiträumige Sicherheitszonen und pauschale Demonstrationsverbote sind nur bei konkreter individueller Gefahrenprognose zulässig. Der Massstab wurde verschärft: Gefahrenprognosen müssen auf individuell zurechenbaren Tatsachen beruhen, nicht auf abstrakten Gruppenszenarien.

Quelle: openjur.de

#### III.3 Anti-AKW (BVerfG 1 BvR 1690/15 — 2015)

Beim Anti-AKW-Protest von 2015 stellte das BVerfG klar, dass Auflagen Totalverboten vorgehen, auch wenn die Behörde argumentiert, Auflagen seien nicht praktikabel. Die Behörde trägt die Darlegungslast für die Nichtpraktikabilität milderer Mittel.

Quelle: bundesverfassungsgericht.de

### IV. Anwendung auf Klimacamp Saarbruecken

Gesamtergebnis: Die Bruesen-Doktrin gilt für das Klimacamp unmittelbar und führt zur Rechtswidrigkeit des Totalverbots.

### V. Literaturhinweise

Deppenheuer/Grzeszick, in: Maunz/Duerig, GG, Art. 8, Rn. 1 ff. (beck-online)

Murswiek/Rixen, in: Sachs, GG, Art. 8, 9. Aufl. 2021

Enders, in: BeckOK GG, Art. 8 (aktuelle Aufl.)

Hoffmann-Riem, Versammlungsfreiheit, in: Merten/Papier, HGR IV, § 106

| Bruesen-Grundsatz                | Anwendung Klimacamp                           |                                    |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| Weiter Versammlungsbegriff       | Dauercamp = Versammlung (+)                   |                                    |
| Prognoseformel für Friedlichkeit | Keine konkreten Gewalthinweise für Camp       | Friedlichkeit (+)                  |
| Auflagenvorrang                  | Mildere Mittel vorhanden (vgl. Aktenstück 18) | Totalverbot = rechtswidrig         |
| Demokratische Funktion           | Aktuelle Gesetzgebungsberatungen im Landtag   | Höchste Schutzbedürftigkeit        |
| Gefahrenprognose konkret         | Behörde hat nur abstrakt argumentiert         | Verbot scheitert an Prognoseformel |

## 17 — Bannmeile, Parlamentsschutz und praktische Konkordanz

Bearbeiter: Prof. Dr. Birkenhain / RA Dr. Roosendaal-Eichmueller

Stand: März 2026

### I. Begriff und Normgrundlage Bannmeile

Begriff: Eine Bannmeile (oder Schutzzone) ist ein gesetzlich definierter Bereich um Parlamentsgebäude, in dem Versammlungen unter freiem Himmel beschränkt oder verboten werden können.

Bundesrecht: Der Bundestag ist durch das Gesetz über befriedete Bezirke für Verfassungsorgane des Bundes (BefBezG) vom 11.08.1999 geschützt.

Saarland: § 16 SaarlVersG (Versammlungsgesetz des Saarlandes) regelt die Bannmeile des Saarländischen Landtags:

§ 16 SaarlVersG: „In einem Umkreis von 100 Metern um das Gebäude des Saarländischen Landtags ist es verboten, Versammlungen unter freiem Himmel abzuhalten, die geeignet sind, die Tätigkeit des Landtags zu beeinträchtigen.“

### II. Verfassungsrechtliche Einordnung der Bannmeilenregelung

#### II.1 Schranken-Schranken-Pruefung

§ 16 SaarlVersG ist eine Norm i.S.v. Art. 8 II GG (Schrankengesetz für Versammlungen unter freiem Himmel). Sie muss ihrerseits dem Verhaeltnismaessigkeitsgrundsatz genügen.

#### II.2 BVerfGE 104, 92 (Bannmeile Bundestag, 2002)

Das BVerfG hat 2002 das Bannmeilengesetz des Bundes (BefBezG) überprüft und wesentliche Masstaebe gesetzt:

Leitsatz: Ein generelles Verbot aller Versammlungen in einem befriedeten Bezirk wäre mit Art. 8 GG unvereinbar. Die Norm ist nur verfassungskonform, wenn:

Sie hinreichend bestimmt ist (Normenklarheit).

Sie eine einzelfallbezogene Abwägung ermöglicht.

Nur konkret gefährdende — nicht bloss abstrakt mögliche — Beeinträchtigungen des Parlamentsbetriebs verboten werden können.

Quelle: bundesverfassungsgericht.de

### III. Art. 38 GG — Schutzgut des Parlamentsbetriebs

Art. 38 GG schuetzt die Arbeit des Deutschen Bundestages als Verfassungsorgan. Entsprechend schuetzt das Prinzip der Gewaltenteilung (Art. 20 II GG) die Funktionsfähigkeit aller Verfassungsorgane — auch der Landesparlamente.

Das Saarland hat als Bundesland ein eigenes Parlament (Saarländischer Landtag), dessen Schutz ebenfalls verfassungsrechtlich begründet ist — analog Art. 38 GG auf Landesebene.

Jedoch: Der Schutz des Parlamentsbetriebs ist kein absolutes Recht. Er muss in praktischer Konkordanz mit der Versammlungsfreiheit des Art. 8 I GG abgewogen werden.

### IV. Praktische Konkordanz: Art. 8 GG vs. Parlamentsschutz

#### IV.1 Methode



Praktische Konkordanz (Hesse/Lerche) bedeutet, dass beide Verfassungswerte so weit wie möglich zur Geltung gebracht werden, ohne einen vollständig zu opfern. Es geht um optimale Verhaeltnismaessigkeit, nicht um simple Rangfolge.

## IV.2 Anwendung auf das Klimacamp

### IV.3 Ergebnis Praktische Konkordanz

Ein vollständiges Totalverbot ist mit dem Gebot der praktischen Konkordanz nicht vereinbar. Durch Auflagen (Lautstaerkegrenzen, Zugangskorridore, Zeltbeschränkungen) kann die Versammlungsfreiheit weitgehend gewahrt und gleichzeitig der Parlamentsbetrieb ausreichend geschützt werden. Die Verfügung des Stadtrechtsamts hat diese Abwägung unterlassen.

## V. Vergleich: Bundesbannmeile und Saarländische Bannmeile

Problem § 16 SaarVersG: Der Tatbestand „geeignet sind, die Tätigkeit des Landtags zu beeinträchtigen“ ist weiter als „konkrete Beeinträchtigung“ und fällt daher hinter den vom BVerfG für das BefBezG gesetzten Massstab zurück. Die Norm muss verfassungskonform ausgelegt werden: „geeignet“ ist zu lesen als „konkret geeignet und mit hinreichender Wahrscheinlichkeit“.

## VI. Zwischenergebnis

§ 16 SaarVersG ist verfassungskonform eng auszulegen. Die Verbotsverfügung des Stadtrechtsamts hat diesen Massstab nicht angelegt — sie hat die Norm weit angewandt und keinerlei Auflagen erwäogen. Dies verstosst gegen Art. 8 I GG und Art. 20 III GG (Gesetzesbindung, Verhaeltnismaessigkeit).

| Aspekt                      | Art. 8 I GG (Versammlungsfreiheit)                  | Parlamentsschutz                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Interesse                   | Politischer Protest zu aktueller Gesetzgebung       | Ungestörter Sitzungsbetrieb Landtag              |
| Zeitbezug                   | Parallel zu Plenarsitzungswochen: hoch schutzwürdig | Nur während Sitzungszeiten relevant              |
| Intensität                  | Dauercamp als Form des Dauerdialogs                 | Lärm, Optik, Zugangsbehinderung                  |
| Moeglichkeit der Konkordanz | Hoch: Auflagen können Kollision minimieren          | Auflagen reichen aus (Lautstärke, Korridor)      |
| Kriterium                   | Bundesebene (BefBezG)                               | Saarland (§ 16 SaarVersG)                        |
| Radius                      | Unterschiedlich (Bundestag ca. 200 m)               | 100 m                                            |
| Verbotstatbestand           | Konkrete Beeinträchtigung (nach BVerfGE 104, 92)    | Geeignetheit zur Beeinträchtigung                |
| Einzelfallprüfung           | Verfassungsrechtlich geboten                        | Entsprechend anzuwenden                          |
| Ausnahmen                   | Möglich durch Genehmigung                           | Keine explizite Ausnahmeregelung (problematisch) |

## 18 — Prüfung milderer Mittel — Auflagenalternativen zum Totalverbot

Bearbeiter: RA Dr. Roosendaal-Eichmueller

Stand: 15.03.2026

### I. Rechtlicher Massstab

Das Verhältnismässigkeitsprinzip im Rahmen der Grundrechtsprüfung verlangt, dass ein Eingriff in Art. 8 I GG nicht nur einem legitimen Zweck dient und geeignet ist, diesen zu erreichen, sondern auch erforderlich ist: Es darf kein gleichermassen geeignetes milderes Mittel geben.

Die Bundesbehörde und die Gerichte haben die Pflicht, mildere Mittel von Amts wegen zu erwägen (BVerfGE 69, 315 [362 f.]; BVerfG 1 BvR 1690/15). Es ist nicht ausreichend, wenn die Behörde lediglich feststellt, dass ein Verbot die sicherste Massnahme wäre.

### II. Identifizierte mildere Mittel

#### Mittel 1: Räumliche Beschränkung des Campbereichs

Beschreibung: Das Camp wird auf einen Teilbereich des Landtagsvorplatzes begrenzt, der nicht die unmittelbare Nähe des Haupteingangs umfasst. Alternativ könnte der Camp-Bereich auf den seitlichen oder rückwärtigen Bereich des Vorplatzes beschränkt werden (Abstand zum Gebäude mind. 15 m).

Geeignetheit: Schützt den unmittelbaren Zugang zum Parlamentsgebäude (+).

Wirkung auf Versammlungsfreiheit: Geringe Beeinträchtigung — der Protest ist weiterhin sichtbar und öffentlich wirksam.

Ergebnis: Gleich geeignet wie Totalverbot für Kernschutzgut (+); milderess Mittel (+).

#### Mittel 2: Zeitliche Einschränkung der Lautsprechanlage

Beschreibung: Die Lautsprechanlage darf nur ausserhalb der Plenarsitzungszeiten in voller Lautstärke betrieben werden. Während Sitzungszeiten: max. 50 dB(A) am Gebäuderand. Nach 22:00 Uhr keine Beschallung.

Geeignetheit: Verhindert Störung der Plenarsitzungen (+).

Wirkung auf Versammlungsfreiheit: Begrenzt den Protest zeitlich, aber nicht vollständig.

Ergebnis: Gleich geeignet wie Totalverbot für Sitzungsschutz (+); milderess Mittel (+).

#### Mittel 3: Größenbeschränkung des Camps

Beschreibung: Maximal 4 Zelte (davon 1 Hauptzelt max. 4 m x 3 m; 3 Schlafzelte max. 2 m x 2 m). Maximale Dauerpräsenz: 15 Personen gleichzeitig.

Geeignetheit: Reduziert die visuelle und räumliche Wirkung des Camps auf das Parlamentsumfeld.

Wirkung auf Versammlungsfreiheit: Eingeschränkt, aber Kernanliegen (öffentliche Präsenz und Protest) gewahrt.

Ergebnis: Gleich geeignet für Verkehrssicherheit und optischen Schutz (+); milderess Mittel (+).

#### Mittel 4: Pflicht zur Freihaltung von Zugangskorridoren

Beschreibung: Alle Eingänge des Parlamentsgebäudes müssen zu jeder Zeit mit einem Korridor von mind. 5 m Breite freigehalten werden. Keine Zelte oder Geräte im Korridor.

Geeignetheit: Sichert ungehinderten Zugang für Abgeordnete, Mitarbeiter, Besucher (+).

Wirkung auf Versammlungsfreiheit: Keine nennenswerte Einschränkung.

Ergebnis: Geeignet; milderess Mittel (+).

### **Mittel 5: Meldepflicht für Veranstaltungen und Reden**

Beschreibung: Groessere Veranstaltungen (Reden, Konzerte, Grosskundgebungen > 50 Personen) müssen 24 Stunden im Voraus angemeldet werden und beduerfen einer separaten Genehmigung.

Geeignetheit: Ermooglicht der Behörde, auf besondere Ereignisse im Camp reagieren zu können.

Wirkung auf Versammlungsfreiheit: Begrenzt Spontanangebote; grundsätzlich jedoch verträgliche Einschränkung.

Ergebnis: Geeignet als Ergaenzungsmassnahme; milderess Mittel (+).

### **III. Kombination der mildereren Mittel**

Die mildereren Mittel können kombiniert werden:

Auflagenpaket „Klimacamp-kompatibel“:

Räumliche Beschränkung: Camp nur auf seitlichem Bereich des Vorplatzes (Abstand Gebäude mind. 15 m)

Lautstärke: Ausserhalb Sitzungszeiten max. 65 dB(A); während Sitzungen max. 50 dB(A); ab 22:00 Uhr keine Beschallung

Groesse: Max. 4 Zelte, max. 15 Dauerpraesente gleichzeitig

Korridore: Zugangsbereiche 5 m Breite permanent freihalten

Meldung: Grossveranstaltungen 24h vorher melden

Wirkung auf den Schutzzweck (Parlamentsbetrieb): Das Paket schützt alle wesentlichen Schutzinteressen — Zugang, Lautstärke in Sitzungen, räumliche Freiheit.

Wirkung auf Versammlungsfreiheit: Dauerprotestcamp bleibt möglich; öffentliche Wirksamkeit des Protests bleibt weitgehend erhalten.

### **IV. Ergebnis**

Das Totalverbot ist nicht erforderlich. Das dargestellte Auflagenpaket ist ein gleich geeignetes milderes Mittel, das dem Schutzzweck des § 16 SaarlVersG genügt, ohne den Kern der Versammlungsfreiheit zu opfern.

Die Verbotsverfügung des Stadtrechtsamts vom 12.03.2026 hat mildere Mittel weder geprüft noch erwäogen. Dies führt zur Rechtswidrigkeit des Totalverbots und zur Verletzung von Art. 8 I GG.

## 19 — Finanzierungsplan Rechtsmittelverfahren

Erstellt: 13.03.2026

Bearbeiter: RA Dr. Roosendaal-Eichmueller / Anton Rzepiela (Schatzmeister Initiative)

### I. Verfahrenskosten Gesamt (Prognose)

Hinweis: Bei Unterliegen der BF in allen Instanzen fallen zusätzlich die Kosten der Gegenpartei an (VG und OVG). BVerfG-Verfahren: keine Kostenerstattung an Gegner (§ 34a BVerfGG). Risiko-Kostenpuffer: + 2.500 EUR.

Gesamtrisiko (inkl. Gegnerkosten): ca. 11.950 EUR.

### II. Finanzierungsquellen

Fazit: Die vorhandenen Mittel decken auch das Kostenrisiko bei vollständigem Unterliegen. Ein Prozesskostenfonds-Einschluss ist nicht zwingend erforderlich, jedoch als Absicherung sinnvoll (s.u.).

### III. Prozesskostenfinanzierung — Absicherung

Als zusätzliche Absicherung wird die Anfrage bei einem Prozesskostenfinanzierer (Eventus Legal Funding GmbH, Saarbruecken) geprüft. Voraussetzungen:

Streitwert: nicht einschlägig (Verfassungsbeschwerde ist nicht streitwertmaessig bewertet)

Alternative: Finanzierung des Kostenrisikos für das Strafverfahren BF 2, 4, 5 (§ 27 SaarlVersG) — Gesamtrisiko ca. 3.000 EUR

Entscheidung: Anfrage wird gestellt; Antwort bis 20.03.2026 erwartet.

### IV. Steuerliche Behandlung Spendenaufruf

Der Spendenaufruf der Initiative e.V. ist nach § 52 AO begueenstigt (gemeinnütziger Verein, Zweck Umweltschutz). Spendenquittungen werden ausgestellt. Die Anwaltskosten sind Vereinsausgaben (kein VSt-Abzug, da nicht umsatzsteuerpflichtig).

### V. Interne Abrechnung und Zeitplan

| Verfahrensschritt                           | Kostenart                                    | Betrag (ca.)  |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| Eilantrag VG Saarlouis (§ 80 V VwGO)        | Anwaltsgebühren                              | 1.200 EUR     |
| VG-Gerichtsgebühren                         | Gerichtsgebühren (Streitwert 5.000 EUR)      | 450 EUR       |
| Beschwerde OVG Saarland (§ 146 VwGO)        | Anwaltsgebühren                              | 1.300 EUR     |
| OVG-Gerichtsgebühren                        | Gerichtsgebühren (Streitwert 5.000 EUR)      | 450 EUR       |
| Verfassungsbeschwerde BVerfG                | Anwaltsgebühren                              | 4.500 EUR     |
| Eilantrag § 32 BVerfGG                      | Anwaltsgebühren (inkl. in VB)                | —             |
| BVerfG — Gerichtsgebühren                   | keine (BVerfG-Verfahren gebührenfrei für BF) | 0 EUR         |
| Wissenschaftliche Beratung Prof. Birkenhain | Honorar                                      | 1.200 EUR     |
| Reise-/Nebenkosten                          | Fahrt, Kopien, Fax, Zustellungen             | 350 EUR       |
| GESAMT (Prognose)                           |                                              | ca. 9.450 EUR |

| Quelle                                       | Betrag         | Status                                    |
|----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|
| Spendenauf Ruf Initiative (Stand 13.03.2026) | 12.400 EUR     | Vorhanden; Konto Initiative               |
| Vorauszahlung Kanzlei (bereits geleistet)    | 5.000 EUR      | Überwiesen 13.03.2026                     |
| Förderzusage BUND Saarland                   | 2.000 EUR      | Zugesagt mündlich; Bestätigung ausstehend |
| Förderzusage Campact e.V.                    | 1.500 EUR      | Antrag gestellt 13.03.2026                |
| Verfügbar gesamt                             | ca. 15.900 EUR | —                                         |

| Termin                   | Vorgang                                | Betrag               |
|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| 13.03.2026               | Vorauszahlung Initiative an Kanzlei    | 5.000 EUR (erhalten) |
| 18.03.2026 (geplant)     | Abschlussrechnung VG/OVG-Verfahren     | ca. 3.400 EUR        |
| Nach BVerfG-Entscheidung | Abschlussrechnung BVerfG-Verfahren     | ca. 5.700 EUR        |
| Restbetrag               | Ggf. Rückzahlung bei Kostenentstattung | abh. von Ergebnis    |

## 20 — Kommunikation mit dem Bundesverfassungsgericht

Bearbeiter: RA Dr. Roosendaal-Eichmueller

Stand: März-April 2026

### I. Kontaktdaten BVerfG

### II. Einreichung Verfassungsbeschwerde und Eilantrag

Datum: 16. März 2026, 07:18 Uhr

Methode: Per Fax (07 21 / 91 01 - 382) und gleichzeitig per E-Mail (poststelle@bundesverfassungsgericht.de) mit PDF-Anhang

Eingang bestätigt: Fax-Protokoll liegt vor (Eingang 07:22 Uhr). Eingangsbestätigung per Brief vom BVerfG erhalten am 17.03.2026 (vgl. Aktenstück PDF: verfassungsbeschwerde-eingangsbestaetigung-bvg.pdf).

Aktenzeichen: 1 BvR 188/26 (1. Senat, da Art. 8 GG betroffen; Zuständigkeit 1. Senat gemäß § 14 I BVerfGG i.V.m. Geschäftsverteilungsplan 2026).

### III. Chronik der BVerfG-Kommunikation

### IV. Formalia BVerfG-Verfahren

#### IV.1 Vorlagepflichten

Gemäß § 23 I BVerfGG sind der Verfassungsbeschwerde beizufügen:

Vollmacht (§ 22 I 1 BVerfGG) — liegt vor

Angaben zu Zulassungsvoraussetzungen (§ 92 BVerfGG) — in VB-Schrift enthalten

Angegriffene Entscheidungen im Original oder in Kopie (§ 92 BVerfGG) — als Anlage beigelegt

#### IV.2 Aktenzeichen-Kommunikation

Das AZ 1 BvR 188/26 ist auf allen weiteren Schriftsätzen zu verwenden. Alle Einreichungen werden darüber abrufbar sein.

#### IV.3 Schriftformerfordernis

Das BVerfG verlangt Schriftform für Verfassungsbeschwerdeschriftsätze (§ 23 I 1 BVerfGG). Fax und E-Mail-PDF genügen als vorläufige Einreichung; das Original muss per Post nachgesandt werden.

Nachsendung Original: 16.03.2026 per Kurier (DHL Express) — Eingang erwartet 17.03.2026.

### V. Interne BVerfG-Zuteilung

Gemäß Geschäftsverteilungsplan des BVerfG 2026 ist für Art. 8 GG-Beschwerden der 1. Senat zuständig. Der Eilantrag nach § 32 BVerfGG wird vom Berichterstatter (noch nicht bekannt) vorab entschieden; bei Zeitdringlichkeit kann auch die Kammervorsitzende allein entscheiden (§ 32 VII BVerfGG).

### VI. Hinweise für weitere Kommunikation

Keine Direktkommunikation mit Richterinnen oder Richtern des BVerfG.

Alle Schriftsätze ausschliesslich an Generalsekretariat/Poststelle.

Telefon-Rückfragen: Nur zum Verfahrensstand zulässig (Eingang bestätigt, AZ vergeben, Berichterstatter bekannt).

Presseanfragen an das BVerfG: Das BVerfG kommentiert laufende Verfahren nicht; die Pressestelle kann allgemeine Verfahrensinformationen bestätigen.

| Angabe                | Inhalt                                                                  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Postanschrift         | Bundesverfassungsgericht, Schlossbezirk 3, 76131 Karlsruhe              |
| Fax                   | 07 21 / 91 01 - 382 (Eingang Schriftsätze)                              |
| E-Mail (Schriftsätze) | poststelle@bundesverfassungsgericht.de                                  |
| Generalsekretär       | Dr. h.c. Hans-Werner Morgenthaler (Stand 2026)                          |
| Pressereferat         | presse@bundesverfassungsgericht.de                                      |
| Aktenzeichen          | 1 BvR 188/26 (vergeben nach Eingang, bestätigt 16.03.2026 um 11:23 Uhr) |

| Datum             | Ereignis                                      | Inhalt                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 16.03.2026, 07:18 | Einreichung Verfassungsbeschwerde + Eilantrag | Fax + E-Mail                                   |
| 16.03.2026, 11:23 | BVerfG bestätigt Eingang, teilt AZ mit        | Fax-Rückantwort                                |
| 17.03.2026        | Eingangsbestätigung per Brief                 | Formeller Brief des Generalsekretärs           |
| 18.03.2026        | Anlagesatz (Anlagen BF 1-6) nachgereicht      | Per Fax (37 Seiten)                            |
| 20.03.2026        | Anfrage Pressestelle zu Medienarbeit          | Per E-Mail (vgl. Aktenstück 14)                |
| 22.03.2026        | Antwort Pressestelle (vgl. Aktenstück eml)    | Keine inhaltliche Kommentierung des Verfahrens |
| offen             | BVerfG-Entscheidung über Eilantrag § 32       | Erwartet innerhalb weniger Tage                |

## 21 — Pressemitteilung nach BVerfG-Entscheidung

Entwurf — Zwei Versionen (Erfolg / Misserfolg)

Erstellt: 18.03.2026

Freizugeben durch: Dr. Friedrich Tannenberg-Rosendaal (Initiative) + RA Dr. Rosendaal-Eichmueller (Kanzlei)

### Version A — BVerfG hebt Verbot auf / gibt EA statt (Erfolgsfall)

PRESSEMITTEILUNG

Saarbruecken, [Datum der BVerfG-Entscheidung]

Bundesverfassungsgericht: Verbot des Klimacamps Saarbruecken verletzt Versammlungsfreiheit

Das Bundesverfassungsgericht (Karlsruhe) hat heute entschieden, dass das vollständige Verbot des Klimaprotestcamps vor dem Saarländischen Landtag die Versammlungsfreiheit der Beschwerdeführer verletzt (Az. 1 BvR 188/26). Das Gericht hat die Verbotsverfügung des Stadtrechtsamts Saarbruecken vom 12. März 2026 für verfassungswidrig erklärt.

Dr. Friedrich Tannenberg-Rosendaal, Vorsitzender der Klimacamp Initiative Saarbruecken e.V.:

„Das Bundesverfassungsgericht hat heute dem Grundgesetz Geltung verschafft. Die Versammlungsfreiheit schützt auch unbequemen, ausdauernden Protest — genau dann, wenn er gebraucht wird. Wir werden das Camp so schnell wie möglich errichten und unseren Protest gegen die fossile Energiepolitik des Saarlandes sichtbar machen.“

RA Dr. Rosendaal-Eichmueller, Bevollmächtigter der Beschwerdeführer:

„Die Entscheidung des BVerfG stärkt die Versammlungsfreiheit in Deutschland. Versammlungsverbote ohne Prüfung milderer Mittel und ohne konkreten Gefährdungsnachweis sind mit dem Grundgesetz nicht vereinbar. Dies gilt insbesondere für Dauerprotestformen, die gezielt auf aktuelle Gesetzgebungsverfahren ausgerichtet sind.“

[ggf. Hinweis auf Leitentscheidungen, auf die sich das BVerfG gestützt hat]

Hintergrund:

Die Klimacamp Initiative Saarbruecken hatte für den Zeitraum 16.03.-30.04.2026 ein Dauerprotestcamp vor dem Saarländischen Landtag angemeldet — als Protest gegen das geplante Saarländische Energieförderungsgesetz. Das Stadtrechtsamt untersagte das Camp vollständig. VG Saarlouis und OVG Saarland bestätigten das Verbot. Die Beschwerdeführer wandten sich an das Bundesverfassungsgericht.

### Version B — BVerfG lehnt EA ab und nimmt VB nicht an (Misserfolgsfall)

PRESSEMITTEILUNG

Saarbruecken, [Datum der BVerfG-Entscheidung]

Bundesverfassungsgericht: Eilantrag abgelehnt — Kampf für Versammlungsfreiheit geht weiter

Das Bundesverfassungsgericht hat heute den Eilantrag der Klimacamp Initiative Saarbruecken e.V. und ihrer 14 Mitstreiterinnen und Mitstreiter abgelehnt. Das Gericht sieht im vorliegenden Verfahren keine hinreichenden Gründe für eine einstweilige Aussetzung des Versammlungsverbots.

Dr. Friedrich Tannenberg-Rosendaal:



„Wir respektieren die Entscheidung des Gerichts — auch wenn wir sie für falsch halten. Klimaproteste werden sich dadurch nicht aufhalten lassen. Wir werden weitere rechtliche Schritte prüfen und unseren Protest auf anderem Wege zum Ausdruck bringen.“

RA Dr. Roosendaal-Eichmueller:

„Das letzte Wort in dieser Sache ist noch nicht gesprochen. Wir prüfen die vollständige Entscheidung des BVerfG in der Hauptsache und werden den Rechtsweg, wo er noch offen ist, weitergehen. Die Grundsatzfrage — dürfen Dauerprotestcamps pauschal verboten werden? — muss abschliessend gekläert werden.“

### **Formale Hinweise zur Freigabe**

Beide Versionen sind intern. Nur die zutreffende Version wird nach Entscheidung veröffentlicht.

Freigabe durch: Dr. Tannenberg-Roosendaal (telefonisch) und RA Dr. Roosendaal-Eichmueller (schriftlich)

Veröffentlichungsmedien: Initiative-Website, Social Media, Verteiler SR/SZ/tagesschau.de

Sperrfrist: bis 30 Minuten nach offizieller BVerfG-Pressemitteilung

## 22 — Checkliste: Veröffentlichung auf BVerfG-Website und Nachbereitung

Bearbeiter: RA Dr. Roosendaal-Eichmueller

Stand: März 2026

### I. Hintergrund: BVerfG-Veröffentlichungspflichten

Das Bundesverfassungsgericht veröffentlicht sämtliche Entscheidungen (§ 30 II BVerfGG). Die Entscheidungen im Verfahren 1 BvR 188/26 werden auf der offiziellen BVerfG-Website zugänglich gemacht.

BVerfG-Datenbank: bundesverfassungsgericht.de

### II. Checkliste nach Bekanntgabe der BVerfG-Entscheidung

#### A. Sofortmassnahmen (innerhalb 1 Stunde)

- ☐ BVerfG-Pressemitteilung auf bundesverfassungsgericht.de abrufen und lesen
- ☐ Entscheidungstenor dokumentieren (Aktenzeichen, Datum, Entscheidungsformel)
- ☐ Dr. Tannenberg-Roosendaal telefonisch informieren
- ☐ Interne Kanzleirundrunde: Dr. Roosendaal-Eichmueller + RA Schwingenstein
- ☐ Zutreffende Pressemitteilung (Version A oder B, Aktenstück 21) freigeben
- ☐ Pressemitteilung an Verteiler senden (SR, SZ, tagesschau.de, LTO, Klimareporter)

#### B. Innerhalb von 24 Stunden

- ☐ Volltext der Entscheidung von BVerfG-Website herunterladen (PDF)
- ☐ Entscheidung rechtlich analysieren (Dr. Roosendaal-Eichmueller + Prof. Birkenhain)
- ☐ Pruefung: Ist die Hauptsachefrage abschliessend entschieden oder noch offen?
- ☐ Mandantschaft vollständig schriftlich informieren (BF 1-15)
- ☐ Koordinationsgespräch Strafverfahren: Auswirkung auf § 27 SaarVersG-Verfahren?
- ☐ Aktenvermerk erstellen (Aktenzeichen intern: MR-2026-VB-0312)

#### C. Innerhalb von 1 Woche

- ☐ Vollständige Entscheidungsanalyse erstellen (für evtl. Folgeverfahren)
- ☐ Abschlussabrechnung Kanzlei an Initiative
- ☐ BUND Saarland und Campact über Ergebnis informieren
- ☐ Pruefung: Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) — Art. 11 EMRK — nur wenn BVerfG abweisend und neue Grundsatzfrage
- ☐ Pruefung: Neue Versammlungsanmeldung für ein Nachfolgecampf (nach evtl. Aussetzung des Verbots)
- ☐ Spendenverwendungsnachweis für Initiative erstellen

### III. BVerfG-Veröffentlichung — Technischer Ablauf

### IV. Archivierung und Aktenabschluss

Volltext der BVerfG-Entscheidung: in Akte MR-2026-VB-0312 ablegen

Kopie an Initiative (Dr. Tannenberg-Roosendaal) senden

Kopie an Prof. Dr. Birkenhain (UdS) senden (für wissenschaftliche Auswertung)

Aufbewahrungsfrist Kanzleiakte: 10 Jahre (§ 50 IV BRAO)

Aktenzeichen BVerfG (1 BvR 188/26) dauerhaft in Kanzleidatenbank eintragen

## V. Mögliche Folgeverfahren (Prüfschema)

| Schritt                                         | Ablauf                                                                                           |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entscheidungsdatum                              | BVerfG veröffentlicht i.d.R. am Tag der Entscheidung oder am Folgetag                            |
| Abruf Volltext                                  | bundesverfassungsgericht.de — Entscheidungen                                                     |
| Recherche nach AZ                               | Suche nach „1 BvR 188/26“ in der BVerfG-Datenbank                                                |
| Download                                        | PDF-Volltext + ggf. Pressemitteilung getrennt                                                    |
| dejure.org                                      | Parallel auf dejure.org prüfen — dort werden BVerfG-Entscheidungen zeitnah verlinkt              |
| openjur.de                                      | Auch openjur.de verlinkt BVerfG-Entscheidungen                                                   |
| Szenario                                        | Mögliche Reaktion                                                                                |
| BVerfG hebt Verbot auf                          | Veröffentlichung, ggf. neues Camp, Abschluss                                                     |
| BVerfG lehnt VB ab — grundsätzliche Frage offen | EGMR (Art. 11 EMRK) prüfen                                                                       |
| BVerfG lehnt EA ab — Hauptsache noch offen      | Auf Hauptsacheentscheidung warten                                                                |
| BVerfG nimmt VB nicht zur Entscheidung an       | Abschluss; Ergebnis kommunizieren; evtl. Satzungsänderung SaarVersG durch politische Lobbyarbeit |
| Strafverfahren endet mit Verurteilung           | Verfassungsbeschwerde gegen Strafurteil (gesondertes Verfahren)                                  |

## **EILANTRAG NACH § 32 BVerfGG**

An das Bundesverfassungsgericht — 1. Senat

Schlossbezirk 3, 76131 Karlsruhe

In dem Verfassungsbeschwerdeverfahren 1 BvR 188/26

der Klimacamp Initiative Saarbruecken e.V. u.a.

— Beschwerdefuehrer —

### **I. Antrag**

Die Beschwerdefuehrer beantragen den Erlass einer einstweiligen Anordnung nach § 32 I BVerfGG, mit der die Verbotsverfuegung des Stadtrechtsamts Saarbruecken vom 12.03.2026 (VersB 2026-0312-001) bis zur Entscheidung ueber die Verfassungsbeschwerde 1 BvR 188/26 vorlaeufig ausser Vollzug gesetzt wird.

### **II. Dringlichkeit**

Das geplante Camp sollte am 16.03.2026 beginnen. Ohne sofortige einstweilige Anordnung ist der politische Moment — Protest waehrend laufender Parlamentsberatungen zum Energiefoerderungsgesetz (Plenarsitzungen 17.03.–14.04.2026) — irreversibel verloren.

### **III. Doppelhypothese**

Hypothese 1 (EA ergeht; VB scheitert):

Das Camp findet statt. Parlamentsbetrieb wird allenfalls geringfuegig beeintraehtigt (mildernde Auflagen laut Versammlungskonzept). Schaeden sind zeitlich begrenzt und vollstaendig reversibel.

Hypothese 2 (EA nicht; VB Erfolg):

Das Camp findet nicht statt. Politischer Moment unwiederbringlich verloren. Art. 8 I GG vollstaendig und irreversibel vereitelt. Grundrechtsschutz ex post wertlos in Versammlungssachen.

Ergebnis:

Die Nachteile der Hypothese 2 ueberwiegen bei weitem. Die einstweilige Anordnung ist dringend geboten.

### **IV. Summarische Erfolgsaussichten**

Die Verfassungsbeschwerde hat gute Erfolgsaussichten. Totalverbot ohne Pruefung milderer Mittel und ohne konkreten Gefaehrdungsnachweis ist mit Art. 8 I GG nach den Masstaeben des BVerfG (Bruesen, Heiligendamm, Anti-AKW) nicht vereinbar.

Saarbruecken, 16. Maerz 2026

RA Dr. Roosendaal-Eichmueller

Roosendaal Schwingenstein Partner

### **Quellen**

BVerfGE 69, 315 (Bruesen): [https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/1985/10/rs19851014\\_1bvr033583.html](https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/1985/10/rs19851014_1bvr033583.html)

BVerfGE 104, 23 (Doppelhypothese):

<https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=BVerfGE%20104%2C%2023>

## **PRESSEMITTEILUNG**

Klimacamp Initiative Saarbruecken e.V. / Roosendaal Schwingenstein Partner

Saarbruecken, [Datum der BVerfG-Entscheidung]

BETREFF: Bundesverfassungsgericht — Entscheidung im Verfahren 1 BvR 188/26

### **Version A — Erfolgsfall: BVerfG hebt Verbot auf**

Das Bundesverfassungsgericht hat heute entschieden, dass das vollstaendige Verbot des Klimaprotestcamps vor dem Saarlaendischen Landtag die Versammlungsfreiheit der Beschwerdefuehrer verletzt (Az. 1 BvR 188/26).

"Das Bundesverfassungsgericht hat heute dem Grundgesetz Geltung verschafft. Versammlungsverbote ohne Pruefung milderer Mittel koennen vor dem Grundgesetz nicht bestehen." — Dr. Friedrich Tannenberg-Roosendaal, Vorsitzender

"Die Entscheidung des BVerfG staerkt die Versammlungsfreiheit bundesweit. Dauerprotestcamps in der Naehue von Parlamenten duerfen nicht pauschal verboten werden." — RA Dr. Roosendaal-Eichmueller

### **Version B — Misserfolgsfall: Eilantrag abgelehnt**

"Wir respektieren die Entscheidung des Gerichts — auch wenn wir sie fuer falsch halten. Klimaproteste werden sich dadurch nicht aufhalten lassen." — Dr. Friedrich Tannenberg-Roosendaal

"Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Die Grundsatzfrage — duerfen Dauerprotestcamps pauschal verboten werden? — muss abschliessend geklaart werden." — RA Dr. Roosendaal-Eichmueller

Kontakt:

Klimacamp Initiative Saarbruecken e.V.

Dr. Friedrich Tannenberg-Roosendaal

info@klimacamp-saarbruecken.de

Roosendaal Schwingenstein Partner — RA Dr. Roosendaal-Eichmueller

Eisenbahnstrasse 7, 66111 Saarbruecken

### **Quellen**

BVerfG-Entscheidungen:

[https://www.bundesverfassungsgericht.de/DE/Entscheidungen/entscheidungen\\_node.html](https://www.bundesverfassungsgericht.de/DE/Entscheidungen/entscheidungen_node.html)

BVerfGE 69, 315 (Bruesen): [https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/1985/10/rs19851014\\_1bvr033583.html](https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/1985/10/rs19851014_1bvr033583.html)

## VERFASSUNGSBESCHWERDE

An das Bundesverfassungsgericht

Schlossbezirk 3, 76131 Karlsruhe

Beschwerdefuehrer:

1. Klimacamp Initiative Saarbruecken e.V., Nauwieserstrasse 14, 66111 Saarbruecken

2.–15. (14 Einzelpersonen, vollstaendige Bezeichnung in der Anlage)

Bevollmaechtigter:

RA Dr. Roosendaal-Eichmueller, Roosendaal Schwingenstein Partner

Eisenbahnstrasse 7, 66111 Saarbruecken

AZ intern: MR-2026-VB-0312

### I. Verletztes Grundrecht

Die Beschwerdefuehrer sind in ihrem Grundrecht auf Versammlungsfreiheit aus Art. 8 I GG verletzt durch:

- Verbotsverfuegung Stadtrechtsamt Saarbruecken vom 12.03.2026, VersB 2026-0312-001
- Beschluss VG Saarlouis 2 K 188/26 vom 14.03.2026
- Beschluss OVG Saarland 1 B 14/26 vom 15.03.2026

### II. Sachverhalt

Die Klimacamp Initiative Saarbruecken e.V. meldete am 02.03.2026 ein Dauerprotestcamp fuer den Zeitraum 16.03.–30.04.2026 auf dem Vorplatz des Saarlaendischen Landtags an. Das Camp sollte waehrend der Beratungen des Energiefoerderungsgesetzes stattfinden und richte sich gegen fossile Energiefoerderung im Saarland.

Das Stadtrechtsamt Saarbruecken untersagte das Camp vollstaendig mit Verfuegung vom 12.03.2026 und ordnete sofortige Vollziehbarkeit an. Eilantrag (VG Saarlouis) und Beschwerde (OVG Saarland) blieben ohne Erfolg.

### III. Zulassigkeit

Beschwerderecht: § 90 I BVerfGG. Beschwerdefuehrer 1 aus Art. 8 I GG i.V.m. Art. 19 III GG; BF 2–15 als natuerliche Personen aus Art. 8 I GG. Rechtswegerschoepfung: VG + OVG. Frist § 93 III BVerfGG: OVG-Zustellung 15.03.2026, 22:14 Uhr; Einreichung 16.03.2026. Frist gewahrt.

### IV. Begrundetheit

Schutzbereich Art. 8 I GG:

Das geplante Klimacamp ist eine Versammlung im Sinne des Art. 8 I GG. Massgeblich: BVerfGE 69, 315 (Bruesen). Der Versammlungsbegriff ist weit; Dauerprotestcamps mit klarem politischen Thema sind erfasst. Das Camp ist friedlich.

Eingriff:

Die Verbotsverfuegung stellt einen vollstaendigen, unmittelbaren Eingriff dar.

Keine verfassungsrechtliche Rechtfertigung:

Massgebliche Norm: § 16 SaarlVersG (Bannmeile). Jedoch: Kein konkreter Gefaehrdungsnachweis. Mildere Mittel wurden nicht geprueft (raeumliche Beschraenkung, Auflagen zu Lautstaerke, Groessenbeschraenkung). Das Totalverbot ist nicht erforderlich. In der Abwaegung ueberwiegt Art. 8 I GG: politischer Moment der Klimaproteste waehrend laufender Gesetzgebungsberatungen. Vgl. BVerfGE 69, 315 [346]; BVerfG 1 BvR 1690/15.

Verletzung Art. 19 IV GG:

Effektiver Rechtsschutz war nicht gewaehrleistet (OVG-Entscheidung 25 Stunden nach VG, wenige Stunden vor Campbeginn).

## **V. Antrag**

Festzustellen, dass die angegriffenen Entscheidungen die Beschwerdefuehrer in Art. 8 I GG verletzen.

Gleichzeitig: Eilantrag nach § 32 BVerfGG (gesonderter Schriftsatz).

Saarbruecken, 16. Maerz 2026

RA Dr. Roosendaal-Eichmueller

Roosendaal Schwingenstein Partner

## **Quellen**

BVerfGE 69, 315 (Bruesen): [https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/1985/10/rs19851014\\_1bvr033583.html](https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/1985/10/rs19851014_1bvr033583.html)

BVerfGE 104, 92 (Bannmeile): [https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2002/01/rs20020122\\_1bvr029895.html](https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2002/01/rs20020122_1bvr029895.html)

BVerfG 1 BvR 388/05 (Heiligendamm): <https://openjur.de/u/149898.html>

BVerfG 1 BvR 1690/15 (Anti-AKW): [https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2015/03/rk20150326\\_1bvr169015.html](https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2015/03/rk20150326_1bvr169015.html)

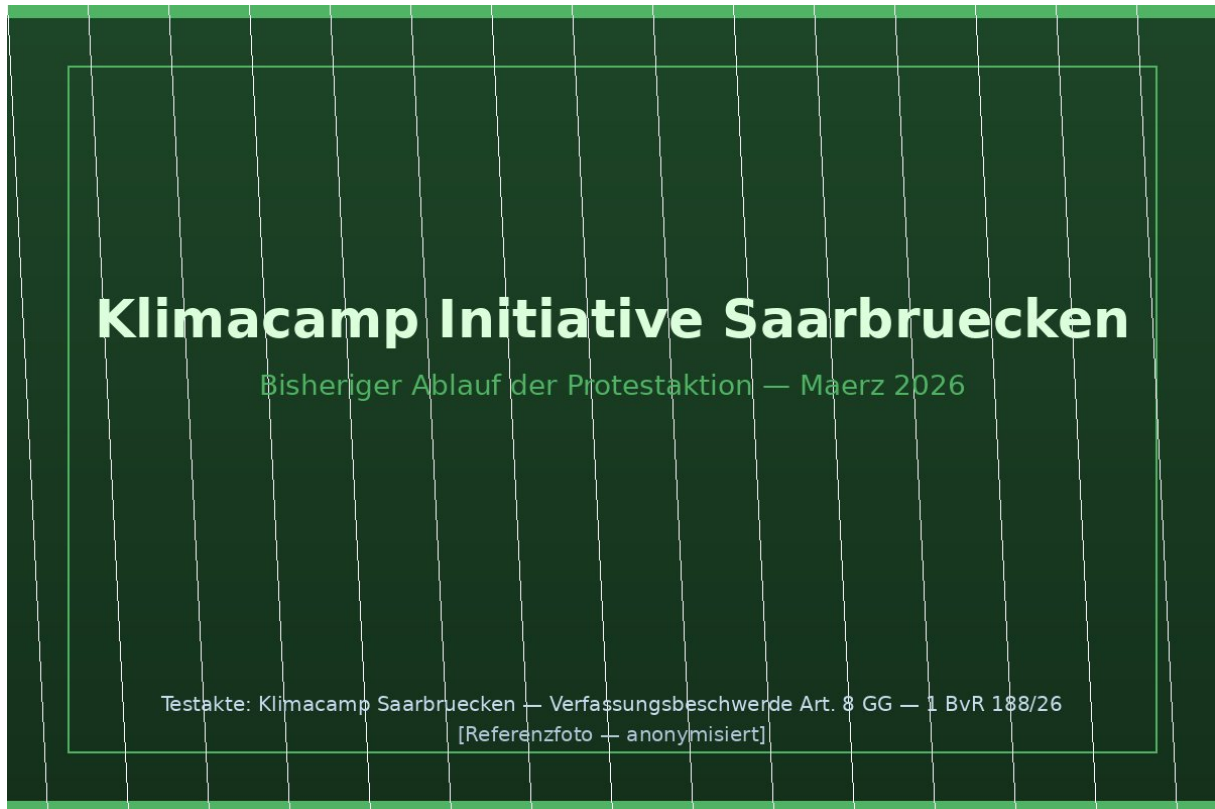
Datei: jpg/karte-bannmeile-saarbruecken.jpg



Bilddatei: karte-bannmeile-saarbruecken.jpg

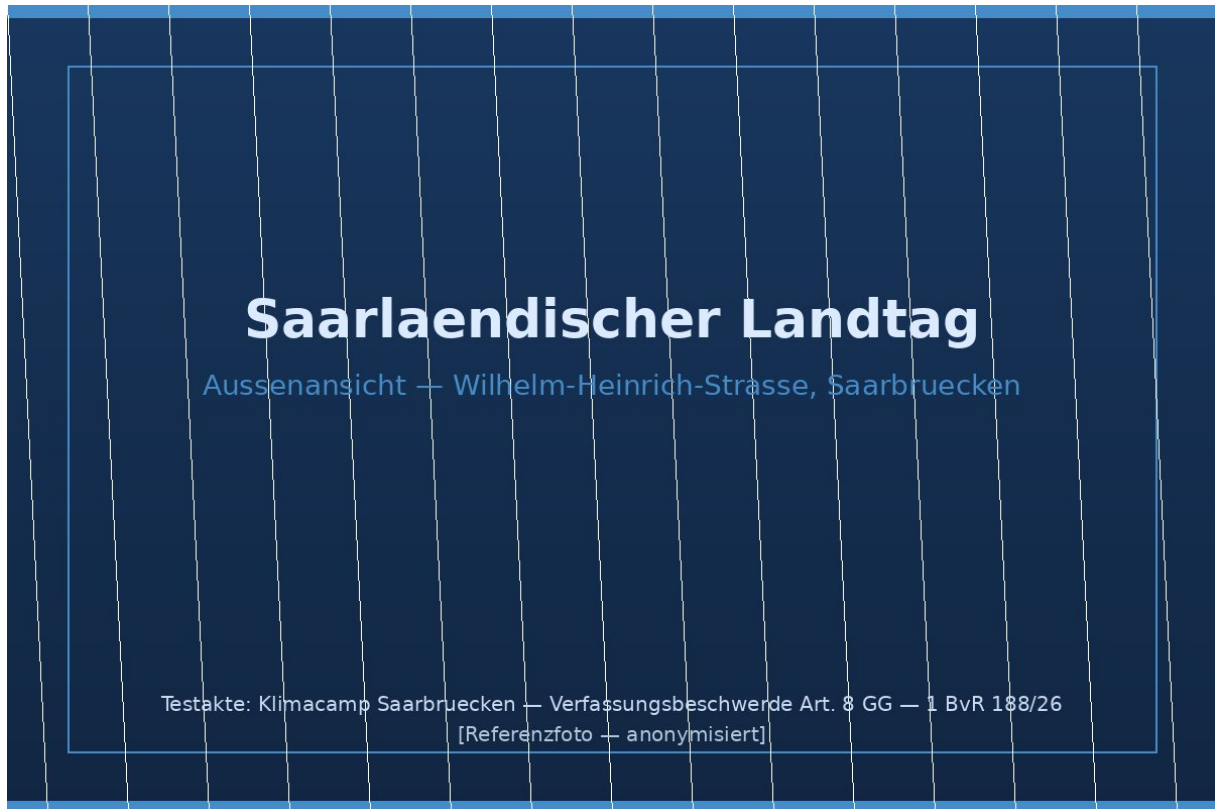


Datei: jpg/klimacamp-bisheriger-ablauf-foto.jpg



Bilddatei: klimacamp-bisheriger-ablauf-foto.jpg

Datei: jpg/saarlaendischer-landtag-aussenansicht.jpg



Bilddatei: saarlaendischer-landtag-aussenansicht.jpg

## Datei

PDF-Anhang: pdfs/verfassungsbeschwerde-eingangsbestaetigung-bvg.pdf

RA Dr. Roosendaal-Eichmueller  
Roosendaal Schwingenstein Partner  
Eisenbahnstrasse 7  
66111 Saarbruecken

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>Karlsruhe,</b>        | 17. Maerz 2026       |
| <b>Aktenzeichen:</b>     | 1 BvR 188/26         |
| <b>Berichterstatter:</b> | Wird noch mitgeteilt |
| <b>Senat:</b>            | 1. Senat             |

## Eingangsbestaetigung

Das Bundesverfassungsgericht bestaetigt den Eingang der Verfassungsbeschwerde sowie des Eilantrags nach § 32 BVerfGG in dem oben bezeichneten Verfahren.

### Gegenstand des Verfahrens:

Verfassungsbeschwerde der Klimacamp Initiative Saarbruecken e.V. (Beschwerdefuehrer 1) und 14 Einzelpersonen (Beschwerdefuehrer 2–15) gegen die Verbotsverfuegung des Stadtrechtsamts Saarbruecken vom 12.03.2026 (VersB 2026-0312-001), bestaetigt durch VG Saarlouis (2 K 188/26, Beschluss v. 14.03.2026) und OVG Saarland (1 B 14/26, Beschluss v. 15.03.2026).

Geltend gemachte Rechtsverletzung: Art. 8 I GG (Versammlungsfreiheit).

### Hinweise:

1. Das Verfahren wird dem zustaeendigen Berichterstatter des 1. Senats zugeleitet. 2. Der Eilantrag nach § 32 BVerfGG wird vorrangig bearbeitet. 3. Das Original der Verfassungsbeschwerdeschrift ist per Kurier nachzureichen (Eingang 17.03.2026 erwartet). 4. Der Anlagesatz (Anlagen BF 1–6) ist innerhalb von 10 Tagen nachzureichen.

Mit freundlichen Gruessen

**Generalsekretariat des Bundesverfassungsgerichts**

## Datei

PDF-Anhang: pdfs/vg-saarlouis-beschluss-deckblatt.pdf

## BESCHLUSS

|                    |                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Aktenzeichen:      | 2 K 188/26                                                            |
| Datum:             | 14. Maerz 2026                                                        |
| Kammer:            | 2. Kammer des Verwaltungsgerichts des Saarlandes                      |
| Vorsitzender:      | VRiVG Dr. Hartmann-Leschke                                            |
| Beisitzer:         | RiVG Schneemann-Brauer, RiVG Wolff-Keitel                             |
| Gegenstand:        | Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung (§ 80 V VwGO) |
| Antragsteller:     | Klimacamp Initiative Saarbruecken e.V. u.a.                           |
| Antragsgegnerin:   | Landeshauptstadt Saarbruecken                                         |
| Bevollmaechtigter: | RA Dr. Roosendaal-Eichmueller, Saarbruecken                           |

### TENOR

- Der Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung wird **abgelehnt**.
- Die Antragsteller tragen die Kosten des Verfahrens.
- Der Streitwert wird auf **5.000,00 EUR** festgesetzt.

### HINWEIS

Gegen diesen Beschluss ist die Beschwerde zum Oberverwaltungsgericht des Saarlandes nach § 146 I VwGO statthaft. Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe dieses Beschlusses beim Verwaltungsgericht einzulegen (§ 147 I VwGO).

*(Vollstaendiger Beschlusstext — hier nur Deckblatt)*